

Kapitel 42

Lederwaren; Sattlerwaren; Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche Behältnisse; Waren aus Därmen

Allgemeines

Dieses Kapitel umfasst hauptsächlich Waren aus Leder oder rekonstituiertem Leder. Zu den Nrn. 4201 und 4202 gehören jedoch auch gewisse Waren aus anderen Stoffen als Leder, die von der Lederindustrie nahestehenden Industrien stammen. Hierher gehören schliesslich gewisse Waren aus Därmen, Goldschlägerhäutchen, Blasen oder Sehnen.

Leder

Der Ausdruck "Leder" im Sinne dieses Kapitels ist in Anmerkung 1 zu diesem Kapitel definiert. Der Ausdruck Leder umfasst auch Sämischleder (einschliesslich Neusämischleder), Lackleder und folien-kaschierte Lackleder und metallisierte Leder, d.h. die in der Nummer 4114 beschriebenen Waren.

Nicht zu diesem Kapitel gehören jedoch bestimmte Waren, die nachstehend in den Erläuterungen zu den einzelnen Nummern erwähnt werden.

4201. Sattlerwaren für alle Tiere (einschliesslich Zugtaue, Leinen, Kniekappen, Maulkörbe, Satteldecken, Satteltaschen, Hundedecken und ähnliche Waren), aus Stoffen aller Art

Diese Nummer umfasst Waren aus Leder, rekonstituiertem Leder, Pelzfellen, Geweben oder anderen Stoffen, zum Beschrirren und Ausstatten aller Tiere.

Insbesondere gehören hierher Sättel, Geschirre und Kumte (einschliesslich Zügel, Zaumzeug und Zugtaue) für Reit-, Zug- oder Packtiere, Kniekappen, Scheuklappen und andere Schutzvorrichtungen, Spezialbeschrirungen für Zirkustiere, Maulkörbe für alle Tiere, Halsbänder, Leinen und Beschrirungen für Hunde und Katzen, Satteltaschen, Pistolenhalter, Satteldecken und Sattelkissen, spezialförmige Pferdedecken, Hundedecken usw.

Hierher gehören nicht:

- a) *Zubehör und Ausstattungen für Sattlerwaren (z.B. Gebisse, Steigbügel, Schnallen), gesondert zur Abfertigung gestellt (im Allgemeinen Abschnitt XV), sowie Verzierungen (z.B. Federbüsche für Zirkuspferde), die nach Beschaffenheit einzureihen sind;*
- b) *Haltegurte für Kinder oder Erwachsene (Nrn. 3926, 4205, 6307 usw.);*
- c) *Peitschen, Reitpeitschen und andere Waren der Nr. 6602.*

4202. Reisekoffer, Handkoffer aller Art, einschliesslich Toiletten- und Dokumentenkoffer, Aktenmappen, Schulsäcke, Brillenetuis, Etais für Ferngläser, Fotoapparate, Filmkameras, Musikinstrumente oder Waffen und ähnliche Behältnisse; Reisetaschen, Iso-liertaschen für Lebensmittel und Getränke, Toilette-Necessaires, Rucksäcke, Handtaschen, Einkaufstaschen, Brieftaschen, Geldbeutel, Kartentaschen, Zigarettenetuis, Tabakbeutel, Werkzeugtaschen, Taschen für Sportgeräte, Schachteln für Flakons oder Schmuck, Puder Dosen, Etais für Gold- und Silberschmiedewaren und ähnliche Behältnisse aus Leder, rekonstituiertem Leder, Kunststofffolien, Spinnstoffen, Vulkanfiber oder Pappe, oder ganz oder vorwiegend mit diesen Stoffen oder Papier überzogen

Hierher gehören ausschliesslich die im Wortlaut dieser Nummer aufgeführten Waren und ähnliche Behältnisse.

Diese Waren können beim Fehlen einer steifen Unterlage weich und geschmeidig (feine Lederwaren) oder steif sein, wenn das Material, aus dem das Futteral oder die Hülle bestehen, auf eine Unterlage gearbeitet ist (Waren wie Futterale und Etais).

Vorbehaltlich der Bestimmungen der Anmerkungen 2 und 3 dieses Kapitels können die durch den ersten Teil der Nummer erfassten Waren aus Stoffen aller Art bestehen. Der Ausdruck "und ähnliche Behältnisse" umfasst in diesem ersten Teil Hutschachteln, Etais für Zubehör zu Fotoapparaten, Patronentaschen, Hüllen für Jagd- oder Campingmesser, Werkzeugkästen oder -koffer, tragbar, welche im Innern speziell geformte Einlagen, Vorrichtungen oder Unterteilungen zur Aufnahme von bestimmten Werkzeugen, mit oder ohne Zubehör, aufweisen, usw.

Die durch den Wortlaut des zweiten Teils der Nummer erfassten Waren müssen jedoch ausschliesslich aus den dort namentlich aufgeführten Stoffen hergestellt oder ganz oder vorwiegend mit diesen Stoffen oder mit Papier überzogen sein (der Träger kann aus Holz, Metall usw. bestehen). Der Ausdruck "Leder" umfasst auch Sämischleder (einschliesslich Neusämischleder), Lackleder und folien-kaschierte Lackleder und metallisierte Leder (siehe Anmerkung 1 zu diesem Kapitel). In diesem zweiten Teil umfasst der Ausdruck "ähnliche Behältnisse" Banknotentaschen, Brieftaschen, aufklappbare Korrespondenzmappen, auch ohne Verschluss, beidseitig mit Einsteckfächern, Etais für Kugelschreiber, Fahrkarten oder Eintrittskarten, Nadel-, Schlüssel-, Zigarren-, Pfeifen-, Werkzeug-, Schmuck-, Bürstenetuis, Schuhtaschen usw.

Die Waren dieser Nummer bleiben auch dann hier eingereiht, wenn sie mit Teilen aus Edelmetallen, Edelmetallplattierungen, echten Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteinen, Schmucksteinen, synthetischen oder rekonstituierten Steinen ausgerüstet sind, selbst wenn diese Teile über den Umfang einfacher Zutaten oder unwesentlicher Verzierungen hinausgehen, sofern diese Teile dem Ganzen nicht den wesentlichen Charakter verleihen. Eine Handtasche aus Leder verbleibt somit in dieser Nummer, auch wenn sie z.B. mit einem Bügel aus Silber und einem Verschlusszierknopf aus Onyx versehen ist (Anm. 3. B) zu diesem Kapitel).

Der Ausdruck "Taschen für Sportgeräte" umfasst Waren wie Golfsäcke, Turnsäcke, Taschen für Tennisschläger, Taschen zum Befördern von Skis, Taschen für die Fischerei.

Der Ausdruck "Schachteln für Schmuck" bezieht sich nicht nur auf Schachteln, die speziell zum Aufbewahren von Schmuck bestimmt sind, sondern auch auf ähnliche Behältnisse mit Deckel, in verschiedenen Dimensionen (mit oder ohne Scharniere oder Verschlussvorrichtungen). Diese Erzeugnisse sind dazu hergerichtet, ein oder mehrere Schmuckstücke aufzunehmen. Die Innenseite ist in der Regel mit einem Futter aus Spinnstoffen versehen. Sie werden zur Präsentation und zum Verkauf von Schmuckstücken verwendet und sind für einen längeren Gebrauch vorgesehen.

Der Ausdruck "Isoliertaschen für Lebensmittel und Getränke" bezieht sich auf isolierte, wiederverwendbare Taschen, welche zur Aufrechterhaltung der Temperatur von Lebensmitteln und Getränken während des Transports oder der vorübergehenden Lagerung verwendet werden.

Hierher gehören nicht:

- a) *Einkaufstaschen, einschliesslich mehrschichtige Taschen mit einer Innenschicht aus Zellkunststoff, welche zu beiden Seiten einen Überzug aus Kunststofffolien aufweist, nicht für einen längeren Gebrauch vorgesehen, wie in Anmerkung 3.A)a) zu diesem Kapitel beschrieben (Nr. 3923);*
- b) *Waren aus Flechtstoffen (Nr. 4602);*
- c) *Waren, die zwar die Merkmale von Behältnissen haben können, jedoch nicht den im Wortlaut dieser Nummer aufgeführten Waren ähnlich sind, wie Lese- und Buchhüllen, Unterschriftenmappen, Ausweishüllen, Schreibunterlagen, Photorahmen, Bonbonnieren, Tabakdosen, Aschenbecher, Flakons aus Keramik, Glas usw., die ganz oder vorwiegend überzogen sind. Diese Waren gehören zu Nr. 4205, wenn sie aus Leder*

- oder rekonstituiertem Leder hergestellt (oder damit überzogen) sind, oder zu anderen Kapiteln, wenn sie aus anderen Stoffen hergestellt (oder damit überzogen) sind;*
- d) *konfektionierte Waren aus Netzstoffen, der Nr. 5608;*
 - e) *Phantasieschmuckwaren (Nr. 7117);*
 - f) *Werkzeugkästen oder -koffer, tragbar, die im Innern nicht speziell geformte Einlagen, Vorrichtungen oder Unterteilungen zur Aufnahme von bestimmten Werkzeugen, mit oder ohne Zubehör, aufweisen (im Allgemeinen Nrn. 3926 oder 7326);*
 - g) *Scheiden für Säbel, Degen, Bajonette oder andere blanke Waffen (Nr. 9307);*
 - h) *Waren des Kapitels 95 (z.B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte).*

4202.11, 21, 31, 91

Im Sinne dieser Unternummern gilt der Begriff "Aussenseite aus Leder" auch für Leder, die mit einer dünnen, von bloßem Auge nicht wahrnehmbaren Schicht (im Allgemeinen mit einer Dicke von weniger als 0.15 mm) aus Kunststoff oder synthetischem Kautschuk überzogen sind, um das Leder zu schützen. Bei der Beurteilung ob eine Schicht wahrnehmbar ist oder nicht, sind Farb- oder Glanzänderungen nicht zu berücksichtigen.

4202.31, 32, 39

Diese Unternummern umfassen Kleintaschenerwaren (für die Tasche oder Handtasche) und insbesondere Brillenetuis, Banknotentaschen, Brieftaschen, Geldbeutel, Schlüsseluis, Zigaretten-, Zigarren- und Pfeifenetuis sowie Tabakbeutel.

4203. **Bekleidung und Bekleidungszubehör, aus Leder oder rekonstituiertem Leder**

Diese Nummer umfasst, soweit nicht in den folgenden Absätzen Ausnahmen vorgesehen sind, alle Bekleidung und alles Bekleidungszubehör aus Leder oder rekonstituiertem Leder, wie Mäntel, Überzieher, Handschuhe, Halbhandschuhe (Handschuhe ohne Fingerspitzen) und Fausthandschuhe (einschliesslich solche für Sport- und Schutzzwecke), Schürzen, Handgelenkbänder, Ärmel und andere Spezialschutzbekleidung, Hosenträger, Gürtel, Leibriemen, Schulterriemen und Krawatten.

Zu dieser Nummer gehören auch Lederriemen, durch Zuschneiden hergestellt, an einem Ende sich in V-Form verjüngend, erkennbar zum Herstellen von Gürteln bestimmt.

Handschuhe, Halbhandschuhe (Handschuhe ohne Fingerspitzen) und Fausthandschuhe aus Leder, mit Futter oder Besätzen aus Pelzfellen oder künstlichem Pelzwerk, gehören hierher.

Abgesehen von diesen Handschuhen, Halbhandschuhen (Handschuhen ohne Fingerspitzen) und Fausthandschuhen gehören Bekleidung und Bekleidungszubehör aus Leder oder rekonstituiertem Leder, mit Futter aus Pelzfellen oder künstlichem Pelzwerk oder mit äusseren Teilen aus Pelzfellen oder künstlichem Pelzwerk, sofern diese Teile über den Umfang eines einfachen Besatzes hinausgehen, zu den Nrn. 4303 oder 4304.

Waren dieser Nummer können auch mit elektrischer Heizvorrichtung versehen sein.

Die Waren dieser Nummer bleiben auch dann hier eingereiht, wenn sie mit Teilen aus Edelmetallen, Edelmetallplattierungen, echten Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteinen, Schmucksteinen, synthetischen oder rekonstituierten Steinen ausgerüstet sind, selbst wenn diese Teile über den Umfang einfacher Zutaten oder unwesentlicher Verzierungen hinausgehen, sofern diese Teile dem Ganzen nicht den wesentlichen Charakter verleihen. Ein Gürtel aus Leder verbleibt somit in dieser Nummer, auch wenn er eine Schnalle aus Gold aufweist (Anm. 3.B) zu diesem Kapitel).

Hierher gehören ebenfalls nicht:

- a) *Bekleidung und Bekleidungszubehör aus nichtenthaartem Leder, insbesondere aus behaartem Schafleder (Kapitel 43);*
- b) *Bekleidung aus Textilien, mit Leder verstärkt (Kapitel 61 oder 62);*
- c) *Waren des Kapitels 64 (z.B. Schuhe, Gamaschen oder Teile davon);*
- d) *Kopfbedeckungen und Teile von Kopfbedeckungen des Kapitels 65;*

- e) *Manschettenknöpfe, Armbänder und andere Phantasieschmuckwaren (Nr. 7117);*
- f) *Uhrenarmbänder (Nr. 9113);*
- g) *Waren des Kapitels 95 (z.B. Sportartikel, wie Bein- und Schienbeinschützer für Cricket, Hockey usw. oder Spezialschutzbekleidung für Sportzwecke, wie Brustleder und Masken für Fechter). (Sportbekleidung aus Leder und Sporthandschuhe, -halbhandschuhe (Handschuhe ohne Fingerspitzen) und -fausthandschuhe bleiben dagegen in dieser Nummer eingereiht);*
- h) *Knöpfe, Druckknöpfe, Knopfformen und andere Teile von Knöpfen oder Druckknöpfen, Knopfhölzer (Nr. 9606).*

4203.21 Als "Handschuhe, Halbhandschuhe (Handschuhe ohne Fingerspitzen) und Fausthandschuhe zur Ausübung bestimmter Sportarten" gelten Handschuhe, die einzeln oder paarweise verkauft werden und die funktionell so gestaltet sind, dass sie sich zur Ausübung bestimmter Sportarten besonders eignen (z.B. Eishockey-Handschuhe, welche die Hände schützen und das bessere Halten des Schlägers erlauben, und Boxhandschuhe).

4205. Andere Waren aus Leder oder rekonstituiertem Leder

Diese Nummer umfasst Waren aus Leder oder rekonstituiertem Leder, die in den vorhergehenden Nummern dieses Kapitels oder in anderen Kapiteln der Nomenklatur nicht erfasst sind.

Zu dieser Position gehören die nachfolgenden Waren zu technischen Zwecken:

- 1) Treibriemen, Förderbänder und dergleichen für Maschinen, mit beliebigem Querschnitt, auch geflochten, endlos oder in fertigen Längen. Flache Treibriemen bestehen aus Lederbahnen, die durch Kleben oder in anderer Weise verbunden sind. Treibriemen mit rundem Querschnitt werden im Allgemeinen aus zusammengerollten schmalen Streifen, die in gleicher Weise verbunden werden, hergestellt. Hierher gehören auch Eimer für Förderbänder.

Förderbänder oder Treibriemen, die mit den Maschinen oder Apparaten, für die sie bestimmt sind, zur Abfertigung gestellt werden, sind wie diese Maschinen oder Apparate einzureihen (insbesondere Abschnitt XVI), auch wenn sie nicht montiert sind.

- 2) Schlagriemen, Schützentreiber (Picker), Platten und Bänder ohne Nadeln für Krempelemaschinen, Segmente für Kämme Maschinen, Laufleder für Streckwerke, Riemen und Stulpen für Spinnmaschinen, Treiber, Riemen für Schlagstöcke von Webstühlen und alle anderen Lederwaren für Textilmaschinen (Kratzenleder mit Nadeln gehören zu Nr. 8448), Zahnräder, Dichtungen, Rondellen, Ventilleider, gestanzte Leder für Pumpen, Pressen usw., Überzüge für die Walzen von Druckpressen und gelochte Leder für Sortiermaschinen, Hämmer, Gasmessermembranen und andere Teile von Geräten und Instrumenten des Kapitels 90, Schläuche und Rohre.

Unter diese Nummer fallen auch:

Gepäckanhänger für die Adresse, Streichriemen für Rasiermesser, Schnürsenkel, Griffe für Paketträger, Verstärkungsecken für Reise- und Handkoffer usw., Überzüge für Puffs (gefüllte Puffs gehören zu Nr. 9404), allgemein verwendbare Riemen, die nicht Waren der Nr. 4201 sind, Haltegurte für Kinder oder Erwachsene, Schuhrahmen von unbestimmter Länge, Decken (andere als Satteldecken der Nr. 4201), Lese- und Buchhüllen, Schreibunterlagen, Lederflaschen, Aufbewahrungs- und Transport-Schläuche und andere Behälter, einschliesslich solcher, die ganz oder vorwiegend mit Leder oder rekonstituiertem Leder überzogen sind, die nicht den in Nr. 4202 aufgeführten Behältern ähnlich sind. Teile von Hosenträgern, mit Leder überzogene Schnallen, Verschlüsse und Verschlussbügel, Hüllen, Quasten, und ähnliche Waren für Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Troddeln für Säbel oder Degen, Sämischleder mit gezackten Rändern oder aus mehreren Teilen zusammengenäht, zum Gebrauch als Putzleder (dagegen gehören Sämischleder, die durch blosses flüchtiges Zuschneiden hergestellt sind, zu Nr. 4114), mit Wildleder überzogene Nagelpolierbürsten sowie zugeschnittene Stücke aus Leder oder rekonstituiertem Leder (z.B. für Bekleidung), anderweit weder genannt noch inbegriffen.

Hierher gehören ebenfalls nicht:

- a) Schuheile des Kapitels 64;
- b) Peitschen, Reitpeitschen und andere Waren der Nr. 6602;
- c) künstliches Blattwerk, künstliche Blumen und Früchte sowie Teile davon (Nr. 6702);
- d) Manschettenknöpfe, Armbänder und andere Phantasieschmuckwaren (Nr. 7117);
- e) Waren des Kapitels 94 (z.B. Möbel oder Möbelteile, Leuchten und Beleuchtungskörper);
- f) Waren des Kapitels 95 (z.B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte);
- g) Knöpfe, Druckknöpfe usw., der Nr. 9606.

4206. Waren aus Därmen, Goldschlägerhaut, Blasen oder Sehnen

Diese Nummer umfasst:

- 1) Darmsaiten, auch als Katgut bezeichnet, die im Allgemeinen aus gereinigten, zusammengedrehten und getrockneten Schafdärmen hergestellt werden. Sie dienen vor allem zum Herstellen von Tennisschlägerbespannungen, von Angelschnüren und technischen Waren.
Steriles Katgut und ähnliche sterile chirurgische Nähmittel sowie als Saiten für Musikinstrumente aufgemachte Darmsaiten sind von dieser Nummer ausgenommen und gehören zu den Nrn. 3006 bzw. 9209.
- 2) Goldschlägerhäutchen (präparierte Blinddärme von Schafen oder anderen Wiederkäuern), quadratisch, rechteckig oder anders zugeschnitten, sowie andere Waren daraus.
- 3) Waren aus Blasen (Tabakbeutel usw.) und Waren aus Sehnen (Treibriemen, Streifen für die Herstellung von Treibriemen usw.); Kunstdärme aus gespaltenen und zusammengeklebten Naturdärmen.

Kapitel 61

Bekleidung und Bekleidungszubehör, gewirkt oder gestrickt

Allgemeines

Zu diesem Kapitel gehört gewirkte oder gestrickte Bekleidung für Männer oder Knaben, Frauen oder Mädchen sowie gewirktes oder gestricktes Bekleidungszubehör zum Verschönern oder Vervollständigen der genannten Waren. Ebenfalls zu diesem Kapitel gehören gewirkte oder gestrickte Teile zu Bekleidung oder Bekleidungszubehör. Nicht zu diesem Kapitel gehören jedoch Büstenhalter, Hüftgürtel, Korsette, Hosenträger, Strumpfhalter, Strumpfbänder und ähnliche Waren, und Teile davon, gewirkt oder gestrickt (Nr. 6212).

Waren dieses Kapitels können Teile oder Zubehör aufweisen, z.B. aus Gewebe, Kunststoff, Leder, Pelz, Metall oder Federn. Sofern diese Teile jedoch über den Umfang von einfachen Besätzen hinausgehen, sind diese Bekleidungen und Bekleidungszubehöre in Übereinstimmung mit den besonderen Anmerkungen zu den Kapiteln (siehe insbesondere Anmerkung 4 zu Kapitel 43 betreffend das Vorhandensein von Pelz und die Anmerkung 2b) zu Kapitel 67 betreffend Teile aus Federn) oder, wenn solche Anmerkungen fehlen, entsprechend den Allgemeinen Auslegungsvorschriften einzureihen.

Waren mit elektrischer Heizvorrichtung bleiben in diesem Kapitel eingereiht.

In Anwendung der Bestimmungen der Anmerkung 9 zu diesem Kapitel gelten Bekleidungen, die auf der Vorderseite eine Öffnung aufweisen, deren zwei Teile sich links über rechts schliessen oder übereinanderlegen, als Bekleidung für Männer oder Knaben. Wenn sich die besagte Öffnung rechts über links schliesst oder übereinanderlegt, gelten diese Kleidungsstücke als Bekleidung für Frauen oder Mädchen.

Diese Bestimmungen gelten nicht in dem Fall, wo der Schnitt eines Kleidungsstückes eindeutig anzeigt, dass es für das eine oder das andere Geschlecht bestimmt ist. Bekleidung, die nicht als Männer- oder Knabenkleidung oder als Frauen- oder Mädchenkleidung erkennbar ist, wird als Bekleidung für Frauen oder Mädchen eingereiht.

Nach den Bestimmungen der Anmerkung 14 zu Abschnitt XI sind Bekleidungen, die zu verschiedenen Nummern gehören, unter ihre entsprechende Nummer einzureihen, auch wenn sie als Warenzusammenstellungen für den Einzelverkauf aufgemacht sind. Dies gilt jedoch nicht für Bekleidungen, die als Zusammenstellungen aufgemacht und namentlich im Wortlaut einer Nummer genannt sind (z.B. Kostüme (Tailleurs), Pyjamas, Badeanzüge). Bei Anwendung der Anmerkung 14 zu Abschnitt XI ist zu beachten, dass unter dem Begriff "Bekleidungen aus Spinnstoffen" nur Bekleidungen der Nrn. 6101 bis 6114 zu verstehen sind.

Zu diesem Kapitel gehören auch unfertige oder unvollständige Waren der hier beschriebenen Art, einschliesslich der abgepasst hergestellten, gewirkten oder gestrickten Stoffe zum Herstellen solcher Waren. Vorausgesetzt, dass sie die wesentlichen Merkmale der fertigen Ware aufweisen, gehören sie zu den gleichen Nummern wie die fertigen Waren. Teile von Bekleidung oder von Bekleidungszubehör, gewirkt oder gestrickt, andere als solche der Nr. 6212, gehören jedoch zu Nr. 6117.

Bekleidung, Bekleidungszubehör oder Teile davon, gewirkt oder gestrickt, abgepasst hergestellt, in Einheiten oder am Stück mit mehreren Einheiten, gelten als konfektionierte Waren im Sinne der Anmerkungen 7b) und 7g) zu Abschnitt XI.

Hierher gehören ebenfalls nicht:

- a) *Bekleidung und Bekleidungszubehör, aus Kunststoff (Nr. 3926), aus Kautschuk (Nr. 4015), aus Leder (Nr. 4203) oder aus Asbest (Nr. 6812);*

- b) *Abschnitte von gewirkten oder gestrickten Stoffen, die gewisse Konfektionsarbeiten (wie Säume oder Halsausschnitte) aufweisen und zum Herstellen von Bekleidung bestimmt sind, jedoch noch nicht genügend fertiggestellt, um als Bekleidung oder Teile von Bekleidung erkennbar zu sein (Nr. 6307);*
- c) *Altwaren der Nr. 6309;*
- d) *Puppenbekleidung (Nr. 9503).*

**Einreihung von Waren, die aus Spinnstoffzeugnissen am
Stück der Nr. 5811 hergestellt sind**

Waren aus Spinnstoffzeugnissen am Stück der Nr. 5811 sind den Unternummern dieses Kapitels gemäss den Bestimmungen der Unternummern-Anmerkung 2 zu Abschnitt XI zuzuweisen. Für die Einreihung ist das Spinnstoffmaterial der Aussenseite massgebend. So ist z.B. ein gepolsterter Anorak für Männer, dessen Spinnstoffaussenseite aus 60% Baumwolle und 40% Polyester besteht, unter die Nr. 6101.20 einzureihen. Es ist zu bemerken, dass selbst wenn die Aussenseite für sich selbst betrachtet zu den Nrn. 5903, 5906 oder 5907 gehört, das Kleidungsstück nicht unter die Nr. 6113 eingereiht wird.

Schweizerische Erläuterungen

Gepolsterte, gesteppte Bekleidung mit kunststoffbeschichteter Aussenlage

Es kommen im Allgemeinen drei verschiedene Verfahren zur Herstellung von gepolsterter, gesteppter Bekleidung zur Anwendung:

Herstellungsart	Erkennungsmerkmale	Einreihung
- Herstellen der Zuschnitte aus bereits gesteppten, mehrlagigen Erzeugnissen am Stück der Nr. 5811 - Zusammennähen der Zuschnitte zu Bekleidung	- Steppstichreihen genau parallel - Konfektionsnähte über Steppnähten	Nicht 6113, selbst wenn die gewirkte Aussenlage für sich betrachtet der Nr. 5903 zuzuweisen wäre (vgl. auch vorstehende HS-Erläuterungen)
- Konfektionsgerechtes Zuschneiden der (noch unversepten) verschiedenen Lagen. - Versteppen - Zusammennähen der Zuschnitte zu Bekleidung (Zu keinem Zeitpunkt des Prozesses liegt ein Erzeugnis der Nr. 5811 am Stück vor)	- Steppstichreihen auch anders als parallel - Wenn Stichreihen parallel: oftmals Unregelmässigkeiten - Konfektionsnähte über Steppnähten	6113, sofern es sich bei der Aussenlage um ein gewirktes Erzeugnis der Nr. 5903 handelt. (Vorbehältlich der Anmerkung 6.b) zu diesem Kapitel)
- Konfektionieren (inkl. Zusammennähen der Zuschnitte) - mit anschliessendem Step- pen (Zu keinem Zeitpunkt des Prozesses liegt ein Erzeugnis der Nr. 5811 am Stück vor)	- Stichreihen auch anders als parallel - Steppnähte über Konfektionsnähten	

Unterscheidung Männer-/Knabenbekleidung / Frauen-/Mädchenbekleidung

Die Unterscheidung zwischen Männer- und Knabenkleidung einerseits und Frauen- oder Mädchenkleidung andererseits ist in Anmerkung 9 zu diesem Kapitel und in den vorstehenden Erläuterungen geregelt.

Bei der Beurteilung aufgrund des Verschlusses ist zu beachten, dass Besätze, wie Kragenverschlusslaschen und dgl. keine charakterbestimmenden Merkmale darstellen. Bei mehreren übereinanderliegenden Verschlussvorrichtungen ist auf den äussersten Verschluss abzustellen.

Schnittmerkmale, welche eine Einreihung entgegen der Verschlussart bedingen oder die eindeutig anzeigen, dass ein Kleidungsstück für das eine oder andere Geschlecht bestimmt ist (gemäss Anm. 9/61 und 8/62, 1. Abs., letzter Satz), können z.B. sein:

- Brusteinnäher:
Bekleidung mit speziell an den weiblichen Körperbau angepassten Brusteinnähern gilt als Frauen- oder Mädchenkleidung.

- Oberweite/Brustumfang:
Frauenkleidung kann im Rücken schmaler und über der Brust breiter sein als gleichartige Bekleidung für Männer mit demselben Brustumfang.

Kleidung, die weder aufgrund des Verschlusses noch aufgrund anderer Schnittmerkmale als Männer- oder Knabenkleidung bzw. als Frauen- oder Mädchenkleidung erkennbar ist, wird als Bekleidung für Frauen oder Mädchen eingereiht.

6101. Mäntel, Cabans, ärmellose Umhänge (Capes), Anoraks, Blousons (Windjacken) und ähnliche Waren, gewirkt oder gestrickt, für Männer oder Knaben, ausgenommen Waren der Nr. 6103

Diese Nummer umfasst eine Kategorie von gewirkter oder gestrickter Bekleidung für Männer oder Knaben, die sich dadurch kennzeichnet, dass sie im Allgemeinen über allen anderen Kleidungsstücken getragen wird und gegen Witterungseinflüsse schützt.

Hierher gehören:

Mäntel, Regenmäntel, Cabans, ärmellose Umhänge (Capes), einschliesslich Ponchos, Anoraks, Blousons (Windjacken) und ähnliche Waren, wie Überzieher (Mantel), Dreiviertelmäntel, Überwürfe, Paletots, Pelerinen, Dufflecoats, Trenchcoats, Gabardinmäntel, Kanadierjacken, Parkas, gepolsterte Gilets.

Hierher gehören nicht:

- a) *Bekleidung der Nr. 6103;*
- b) *Bekleidung, aus gewirkten oder gestrickten Stoffen der Nr. 5903, 5906 oder 5907 konfektioniert (Nr. 6113).*

6102. Mäntel, Cabans, ärmellose Umhänge (Capes), Anoraks, Blousons (Windjacken) und ähnliche Waren, gewirkt oder gestrickt, für Frauen oder Mädchen, ausgenommen Waren der Nr. 6104

Die Erläuterungen zu Nr. 6101 sind mutatis mutandis für Waren der Nr. 6102 anwendbar.

6103. Anzüge, Ensembles, Vestons (Jacken, Kittel), lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und kurze Hosen (andere als Badehosen), gewirkt oder gestrickt, für Männer oder Knaben

Zu dieser Nummer gehören ausschliesslich Anzüge, Ensembles, Vestons (Jacken, Kittel), lange Hosen, Kniebundhosen, kurze Hosen (andere als Badehosen) und Latzhosen, gewirkt oder gestrickt, für Männer oder Knaben.

A) Für die Anwendung der Anmerkung 3 a) zu diesem Kapitel ist folgendes festzuhalten:

- a) die Jacke oder der Veston zum Bedecken des Oberkörpers weist auf der Vorderseite eine Öffnung ohne Verschlussvorrichtung auf oder ist mit einer anderen Verschlussvorrichtung als einem Reissverschluss versehen. Dieses Kleidungsstück reicht nicht über die Mitte des Oberschenkels hinab und ist nicht dazu bestimmt, über einer anderen Jacke oder einem anderen Veston getragen zu werden;
- b) die Teile (mindestens zwei Vorder- und zwei Rückenteile), aus denen die Aussenseite der Jacke oder des Vestons zusammengesetzt ist, müssen in der Längsrichtung zusammengenäht sein. Der Begriff "Teile" im Sinne dieser Bestimmung umfasst weder die Ärmel noch, sofern vorhanden, Revers und Kragen;
- c) die Jacke oder der Veston kann allenfalls mit einem Gilet-Tailleur ergänzt sein, dessen Vorderseite aus dem gleichen Stoff wie die Aussenseite der anderen Teile der Zusammenstellung konfektioniert ist und dessen Rückseite aus dem gleichen Stoff wie das Futter der Jacke oder des Vestons konfektioniert ist.

Alle Einzelteile eines "Anzuges" müssen aus einem Stoff gleicher Struktur, gleicher Farbe und gleicher Zusammensetzung sein; sie müssen auch von gleichem Stil und von gleicher oder übereinstimmender Grösse sein. Die Bestandteile dürfen jedoch eine Biese oder Paspel (passepoil) aus anderem Stoff aufweisen (ein in die Naht eingesetztes Stoffband).

Wenn gleichzeitig mehrere verschiedene Unterteile vorliegen, z.B. eine lange und eine kurze Hose oder zwei lange Hosen, gilt in Bezug auf das Unterteil als wesentlicher Bestandteil des Anzuges die lange Hose oder eine der langen Hosen; die anderen Teile sind getrennt zu behandeln.

Für die Anwendung der Anmerkung 3 a) dieses Kapitels bedeutet der Ausdruck "gleicher Stoff" ein einziger und gleicher Stoff, d.h. er muss:

- von gleicher Struktur sein, d.h. er muss durch die gleiche Technik der Fadenbindung (einschliesslich der Maschengrösse) hergestellt worden sein; die Struktur und der Titer (z.B. in Dezitex) der verwendeten Garne müssen ebenfalls identisch sein;
- von gleicher Farbe sein (sogar in derselben Farbabstufung und in der gleichen Farbanordnung); dieser Ausdruck schliesst auch Stoffe aus verschiedenfarbigen Garnen und bedruckte Stoffe ein;
- von gleicher Zusammensetzung sein, d.h. der Prozentsatz der verwendeten Spinnstoffe (z.B. 100 Gewichtsprozent Wolle; 51 Gewichtsprozent synthetische Fasern, 49 Gewichtsprozent Baumwolle) muss identisch sein.

B) Als "Ensemble für Männer oder Knaben" gilt eine Bekleidungszusammenstellung (eine andere als aus Waren der Nrn. 6107, 6108 oder 6109), die sich aus mehreren, aus dem gleichen Stoff hergestellten Kleidungsstücken zusammensetzt, für den Einzelverkauf aufgemacht ist und folgende Teile umfasst:

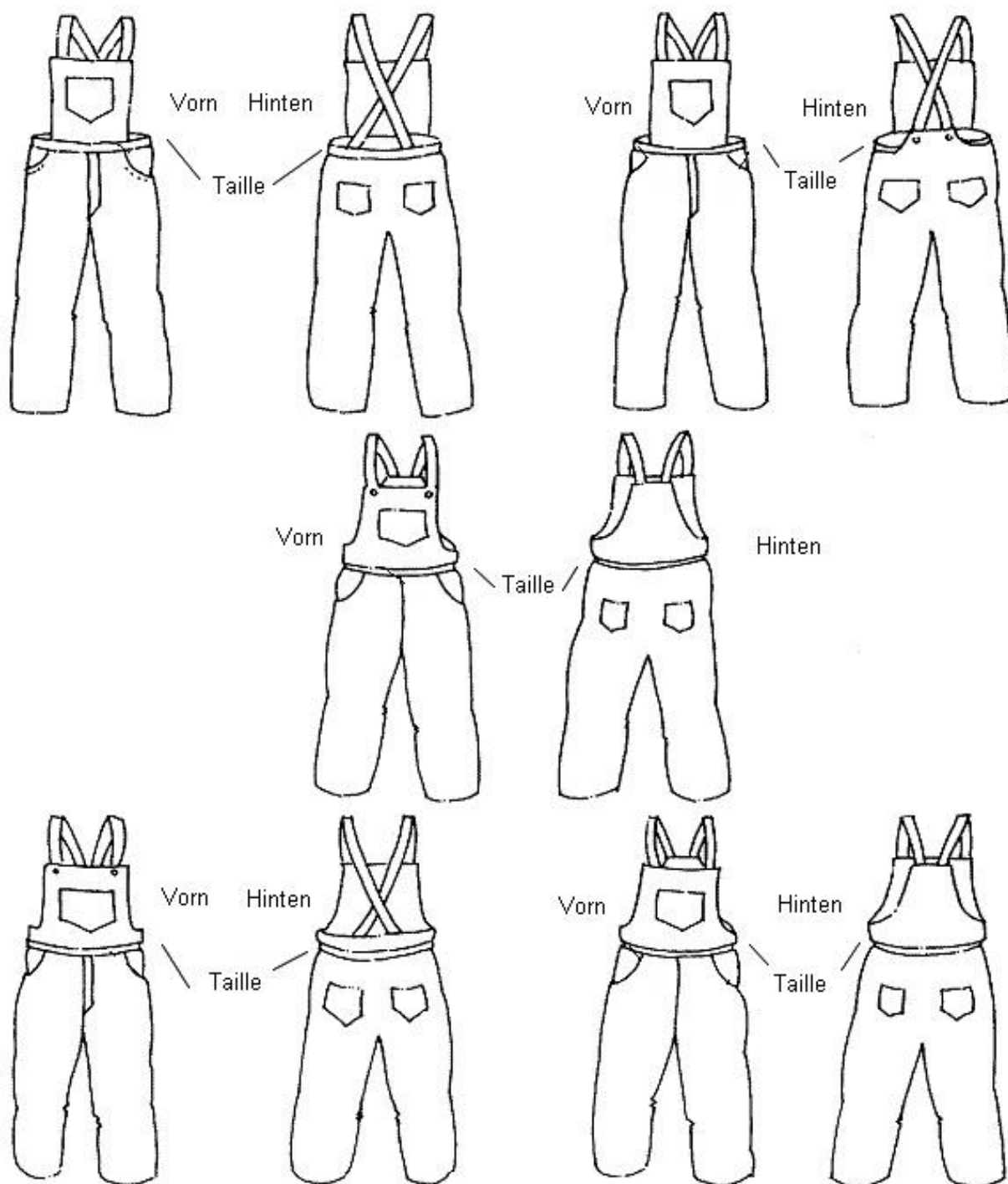
- ein einziges zum Bedecken des Oberkörpers bestimmtes Kleidungsstück, mit Ausnahme des Pullovers, der einzig im Falle der Twinsets ein zweites Oberteil bilden kann und des Gilets, das in den anderen Fällen als zweites Oberteil gilt;
- ein oder zwei zum Bedecken des Unterkörpers bestimmte verschiedenartige Kleidungsstücke, die aus einer langen Hose, einer Latzhose, einer Kniebundhose oder einer kurzen Hose (andere als Badehose) bestehen.

Alle Einzelteile eines "Ensemble" müssen von gleicher Struktur, gleichem Stil, gleicher Farbe und gleicher Zusammensetzung sein; sie müssen auch von gleicher oder übereinstimmender Grösse sein. Der Ausdruck "Ensemble" umfasst weder Trainingsanzüge noch Skianzüge und Skiensembles der Nr. 6112 (siehe Anmerkung 3b) zu diesem Kapitel).

Ferner:

- C) Die "Jacken" oder "Vestons" besitzen die gleichen Eigenschaften wie die Jacken oder Vestons der in Anmerkung 3 a) zu diesem Kapitel und vorstehend unter Alinea A) beschriebenen Anzüge und Kostüme, ausser dass die Aussenfläche, ohne Ärmel und, sofern vorhanden, ohne Revers und Kragen, aus drei oder mehr in der Längsrichtung zusammengenähten Teilen (davon zwei Vorderteilen) bestehen kann. Ausgenommen sind jedoch Anoraks, Blousons (Windjacken) und ähnliche Waren der Nrn. 6101 oder 6102.
- D) Als "lange Hosen" gelten Kleidungsstücke, die jedes Bein einzeln umschliessen, die Knie bedecken und bis zu den Knöcheln oder darüber hinausreichen. Normalerweise schliessen diese Kleidungsstücke an der Taille ab; das allfällige Vorhandensein von Trägern nimmt ihnen den wesentlichen Charakter von langen Hosen nicht.

- E) Als "Latzhosen" gelten Waren der in den nachstehenden Abbildungen 1 bis 5 dargestellten Art sowie ähnliche Waren, welche die Knie nicht bedecken.



- F) Als "kurze Hosen" gelten Hosen, welche die Knie nicht bedecken.

Hierher gehören nicht:

- a) *Gilets, getrennt zur Abfertigung gestellt (Nr. 6110);*
- b) *Trainingsanzüge, Skianzüge und Skiensembles, Badeanzüge und -hosen (Nr. 6112).*

Schweizerische Erläuterungen

Für die Unterscheidung von weiten (nicht hauteng anliegenden) Shorts der Nrn. 6103/04 bzw. 6203/04, Badehosen der Nrn. 6112 bzw. 6212 und Unterhosen („Boxershorts“) der Nummern 6107/6108 bzw. 6207/6208 gelten folgende Kriterien:

Shorts (6103/6104 bzw. 6203/6204)	Badehosen (6112 bzw. 6211)	Unterhosen („Boxer- shorts“) (6107/6108 bzw. 6207/6208)
aus leichten (vor allem im Sportbereich) oder schwereren Stoffen; in nassem Zustand nicht zwingend blickdicht	in der Regel aus leichten und schnell trocknenden Stoffen, auch in nassem Zustand blickdicht	aus leichten Stoffen; in nassem Zustand nicht zwingend blickdicht
Aus Spinnstoffen aller Art (Seide sehr selten).	meist aus synthetischen Spinnstoffen, seltener auch aus Baumwolle oder Gemischen	meist aus Baumwolle, auch aus Seide oder künstlichen Spinnstoffen (Viskose) oder Gemischen daraus
oft breiter Bund mit Bindekordel und/oder Gummizug	meist mit breitem Bund mit eingezogener Bindekordel und/oder Gummizug, selten mit Bundverschlusslasche	meist mit elastischem Bund, aber ohne Bindekordel
mit oder ohne Gurtschlaufen	ohne Gurtschlaufen; wenn ausnahmsweise mit Gurtschlaufen: mit eingezogenem Gurt	ohne Gurtschlaufen
mit (vor allem im Sportbereich) oder ohne Innenslip	in der Regel mit (zumeist netzartigem) Innenslip; wenn ohne Innenslip, dann aufgrund der Beinlänge und Beinenge Einblicke ausschliessend	ohne Innenslip
mit oder ohne Öffnung (vor allem im Sportbereich); Verschlüsse dicht schliessend	ohne Öffnung (zuweilen mit mittels Steppnähten vorgetäuschem Verschluss)	mit oder ohne Öffnung auf der Vorderseite, wenn mit Öffnung, dann in der Regel ohne Verschluss oder mit nicht zwingend dicht schliessendem Knopfverschluss (1 - 2 Knöpfe)
meist mit mehreren Taschen (ausgenommen im Sportbereich)	meist mit verschliessbaren Taschen („Münz- oder Schlüsselfach“); auch mit nicht verschliessbaren Lententaschen; Falls Taschen vorhanden: gut wasserablauf-fähig (aufgesetzte Taschen: z.B. Loch mit Öse, eingeschnittene Taschen: z.B. mit Netzbeutel)	ohne Taschen
auch mit Seitenschlitzung; im Sportbereich zuweilen stark ausgeprägt	auch mit kurzer Seitenschlitzung	auch mit Seitenschlitzung
mit oder ohne Aufschläge	zumeist ohne Aufschläge	ohne Aufschläge

6104. Kostüme (Tailleurs), Ensembles, Jacken, Kleider (Röcke), Jupes, Hosenjupes, lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und kurze Hosen (andere als Badehosen), gewirkt oder gestrickt, für Frauen oder Mädchen

Die Erläuterungen zu Nr. 6103 sind mutatis mutandis für Waren der Nr. 6104 anwendbar.

Alle Einzelteile eines "Kostüms (Tailleurs)" müssen aus einem Stoff gleicher Struktur, gleicher Farbe und gleicher Zusammensetzung sein; sie müssen auch von gleichem Stil und von gleicher oder übereinstimmender Grösse sein. Die Bestandteile dürfen jedoch eine Biese oder Paspel (passepoil) aus anderem Stoff aufweisen (ein in die Naht eingesetztes Stoffband).

Wenn gleichzeitig mehrere verschiedene Unterteile vorliegen, z.B. ein Jupe oder ein Hosenjupe und eine Hose, gilt in Bezug auf das Unterteil als wesentlicher Bestandteil des Kostüms (Tailleurs) der Jupe oder der Hosenjupe; die anderen Teile sind getrennt zu behandeln.

Im Sinne dieser Nummer gilt jedoch als "Ensemble für Frauen oder Mädchen" eine Bekleidungszusammenstellung (eine andere als aus Waren der Nrn. 6107, 6108 oder 6109), die sich aus mehreren, aus dem gleichen Stoff hergestellten Kleidungsstücken zusammensetzt, für den Einzelverkauf aufgemacht ist und folgende Teile umfasst:

- ein einziges zum Bedecken des Oberkörpers bestimmtes Kleidungsstück, mit Ausnahme des Pullovers, der einzig im Falle der Twinsets ein zweites Oberteil bilden kann und des Gilets, das in den anderen Fällen als zweites Oberteil gilt;
- ein oder zwei zum Bedecken des Unterkörpers bestimmte verschiedenartige Kleidungsstücke, die aus einer langen Hose, einer Latzhose, einer Kniebundhose, einer kurzen Hose (andere als Badehose), einem Jupe oder einem Hosenjupe bestehen, auch mit Trägern oder Latz versehen.

Alle Einzelteile eines "Ensemble" müssen von gleicher Struktur, gleichem Stil, gleicher Farbe und gleicher Zusammensetzung sein; sie müssen auch von gleicher oder übereinstimmender Grösse sein. Der Ausdruck "Ensemble" umfasst weder Trainingsanzüge noch Skianzüge und Skiensembles der Nr. 6112 (siehe Anmerkung 3b) zu diesem Kapitel).

Hierher gehören ferner nicht Halbunterröcke und Unterröcke (Nr. 6108).

Schweizerische Erläuterungen

Für die Unterscheidung von weiten (nicht hauteng anliegenden) Shorts der Nrn. 6103/04 bzw. 6203/04, Badehosen der Nrn. 6112 bzw. 6212 und Unterhosen („Boxershorts“) der Nummern 6107/6108 bzw. 6207/6208 wird auf die Schweizerische Erläuterungen zur Nr. 6103 verwiesen.

6105. Hemden, gewirkt oder gestrickt, für Männer oder Knaben

Hierher gehören Hemden, gewirkt oder gestrickt, für Männer oder Knaben, wie Hemden mit abnehmbarem Kragen, Abendhemden, Sporthemden, Freizeithemden usw., ausgenommen jedoch Nachthemden der Nr. 6107 und T-Shirts und Unterleibchen der Nr. 6109.

Ausgenommen von dieser Nummer sind Kleidungsstücke ohne Ärmel sowie Kleidungsstücke, die Taschen unterhalb der Taille oder Abschlussborten oder andere das Bekleidungsunterteil verengende Vorrichtungen aufweisen, sowie Kleidungsstücke, die, gezählt auf einer mindestens 10 cm x 10 cm messenden Fläche, in jeder Richtung durchschnittlich weniger als 10 Maschen je linearen Zentimeter aufweisen (siehe Anmerkung 4 zu diesem Kapitel).

Kleidungsstücke, die nicht als Hemden für Männer oder Knaben gelten und aufgrund der Bestimmungen der Anmerkung 4 zu diesem Kapitel von dieser Nummer ausgeschlossen sind, werden im Allgemeinen wie folgt eingereiht:

- Kleidungsstücke mit Taschen unterhalb der Taille: Nr. 6103 als Jacken oder Nr. 6110 als Westen (Cardigans);
- Kleidungsstücke mit Abschlussborten oder anderen das Bekleidungsunterteil verengenden Vorrichtungen sowie solche mit durchschnittlich weniger als 10 Maschen je linearen Zentimeter: Nrn. 6101 oder 6110;
- Kleidungsstücke ohne Ärmel, für Männer oder Knaben: Nrn. 6109, 6110 oder 6114.

6106. Blusen und Hemdblusen, gewirkt oder gestrickt, für Frauen oder Mädchen

Diese Nummer umfasst die Gruppe von gewirkten oder gestrickten Bekleidungen, für Frauen oder Mädchen, die Blusen, Hemdblusen beinhaltet.

Ausgenommen von dieser Nummer sind Kleidungsstücke, die Taschen unterhalb der Taille, Abschlussborten oder andere das Bekleidungsunterteil verengende Vorrichtungen aufweisen, und Kleidungsstücke, die, gezählt auf einer mindestens 10 cm x 10 cm messenden Fläche, in jeder Richtung durchschnittlich weniger als 10 Maschen je linearen Zentimeter aufweisen (siehe Anmerkung 4 zu diesem Kapitel).

Kleidungsstücke, die nicht als Blusen oder Hemdblusen für Frauen oder Mädchen gelten und aufgrund der Bestimmungen der Anmerkung 4 zu diesem Kapitel von dieser Nummer ausgeschlossen sind, werden im Allgemeinen wie folgt eingereiht:

- Kleidungsstücke mit Taschen unterhalb der Taille: Nr. 6104 als Jacken oder Nr. 6110 als Westen (Cardigans);
- Kleidungsstücke mit Abschlussborten oder anderen das Bekleidungsunterteil verengenden Vorrichtungen sowie solche mit durchschnittlich weniger als 10 Maschen je linearen Zentimeter: Nrn. 6102 oder 6110.

Hierher gehören ferner nicht:

- a) T-Shirts und Unterleibchen (Nr. 6109);
- b) Bekleidung, aus Erzeugnissen der Nrn. 5903, 5906 oder 5907 konfektioniert (Nr. 6113);
- c) Schutzbekleidung, die manchmal als "Blusen" bezeichnet wird, der Nr. 6114.

6107. Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzüge (Pyjamas), Bademäntel, Hauskleider und ähnliche Waren, gewirkt oder gestrickt, für Männer oder Knaben

Hierher gehören zwei verschiedene Kategorien von gewirkter oder gestrickter Bekleidung für Männer oder Knaben, nämlich Slips, andere Unterhosen und ähnliche Waren (Körperwäsche) sowie Nachthemden, Pyjamas, Bademäntel (einschliesslich Strandmäntel), Hauskleider und ähnliche Waren.

Ausgenommen von dieser Nummer sind Unterleibchen (Nr. 6109).

Schweizerische Erläuterungen

Für die Unterscheidung von weiten (nicht hauteng anliegenden) Shorts der Nrn. 6103/04 bzw. 6203/04, Badehosen der Nrn. 6112 bzw. 6212 und Unterhosen („Boxershorts“) der Nummern 6107/6108 bzw. 6207/6208 wird auf die Schweizerische Erläuterungen zur Nr. 6103 verwiesen.

6108. Unterröcke, Halbunterröcke, Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzüge (Pyjamas), Negligés, Bademäntel, Hauskleider und ähnliche Waren, gewirkt oder gestrickt, für Frauen oder Mädchen

Hierher gehören zwei verschiedene Kategorien von gewirkter oder gestrickter Bekleidung für Frauen oder Mädchen, nämlich Unterröcke, Halbunterröcke, Slips, andere Unterhosen und ähnliche Waren (Körperwäsche) sowie Nachthemden, Pyjamas, Negligés, Bademäntel (einschliesslich Strandmäntel), Hauskleider und ähnliche Waren.

Ausgenommen von dieser Nummer sind Unterleibchen (Nr. 6109).

Schweizerische Erläuterungen

Zur Unterscheidung von Slips dieser Nummer und Miederhöschen der Nr. 6212 wird auf die Schweizerischen Erläuterungen zur Nr. 6212 verwiesen.

Für die Unterscheidung von weiten (nicht hauteng anliegenden) Shorts der Nrn. 6103/04 bzw. 6203/04, Badehosen der Nrn. 6112 bzw. 6212 und Unterhosen („Boxershorts“) der Nummern 6107/6108 bzw. 6207/6208 wird auf die Schweizerische Erläuterungen zur Nr. 6103 verwiesen.

6109. T-Shirts und Unterleibchen (Unterhemden), gewirkt oder gestrickt

Als T-Shirts gelten leichte Kleidungsstücke in der Art der Unterleibchen, aus Baumwolle oder synthetischen oder künstlichen Fasern, gewirkt oder gestrickt, nicht aufgeraut, aus anderen als Samt-, Plüsch- oder Schlingenstoffen, auch mehrfarbig, auch mit Taschen, mit angebrachten enganliegenden langen oder kurzen Ärmeln, weder mit Knöpfen noch mit anderer Verschlussvorrichtung, ohne Kragen, ohne Öffnung am Halsausschnitt, Halsausschnitt am Hals anliegend oder leicht davon abgesetzt und im Allgemeinen rund, viereckig, schiffchenförmig oder V-förmig. Abgesehen von Spitzen können T-Shirts Zier- oder Reklamemotive aufweisen, welche durch Drucken, Wirken oder Stricken oder andere Verfahren erhalten wurden. Das Unterteil dieser Kleidungsstücke ist meistens gesäumt.

Hierher gehören ebenfalls Unterleibchen.

Es ist festzuhalten, dass die vorstehenden Waren, ohne Rücksicht auf das Geschlecht der Person, für die sie bestimmt sind, zu dieser Nummer gehören.

Gemäss den Bestimmungen der Anmerkung 5 zu diesem Kapitel sind Kleidungsstücke, die Abschlussborten, eingezogene Bindekordeln oder andere das Bekleidungsunterteil verengende Vorrichtungen aufweisen, von dieser Nummer ausgenommen.

Hierher gehören ferner nicht:

- a) Hemden für Männer oder Knaben der Nr. 6105;
- b) Blusen und Hemdblusen für Frauen oder Mädchen der Nr. 6106.

6110. Pullover, Westen (Cardigans), Gilets und ähnliche Waren, einschliesslich Unterziehpullis, gewirkt oder gestrickt

Diese Nummer umfasst eine Kategorie von gewirkten oder gestrickten Waren für Personen männlichen oder weiblichen Geschlechts, die dazu bestimmt sind, den Oberkörper zu bedecken (Pullover, Westen (Cardigans), Gilets und ähnliche Waren). Für bestimmte Sportarten eingesetzte Waren mit zusätzlich eingearbeiteten Schutzelementen wie aufgenähten Ellbogenschonern an den Ärmeln (zum Beispiel Fussballtorwart - Trikots) bleiben in dieser Nummer eingereiht.

Hierher gehören auch getrennt zur Abfertigung gestellte Gilets- Tailleurs, jedoch nicht solche, die ein integrierender Teil eines Anzuges für Männer oder Knaben oder eines Kostümes (Tailleurs) für Frauen oder Mädchen sind und je nach Beschaffenheit zu den Nrn. 6103 oder 6104 gehören.

Ausgenommen sind ebenfalls gepolsterte Gilets, welche im Allgemeinen über allen anderen Kleidungsstücken getragen werden und gegen Witterungseinflüsse schützen, der Nrn. 6101 oder 6102.

6110.12 Die Erläuterungen zu Unternummer 5102.11 sind mutatis mutandis für Waren dieser Unternummer anzuwenden.

6111. Bekleidung und Bekleidungszubehör, gewirkt oder gestrickt, für Kleinkinder

Im Sinne der Anmerkung 6a) zu diesem Kapitel umfasst die Bezeichnung "Bekleidung und Bekleidungszubehör für Kleinkinder" Waren für Kleinkinder mit einer Körpergrösse von nicht mehr als 86 cm.

Als Waren dieser Nummer sind zu nennen: Taufkleider, Strampelsäcke, Strampelhosen, Lätzchen, Handschuhe, Halbhandschuhe und Fausthandschuhe sowie Fussbekleidung, gewirkt oder gestrickt, ohne angeklebte, angenähte oder anders am Oberteil befestigte oder angebrachte Laufsohlen.

Waren, für die sowohl die Nr. 6111 als auch andere Nummern dieses Kapitels in Betracht kommen, gehören zu Nr. 6111 (siehe Anmerkung 6b) zu diesem Kapitel).

Ausgenommen von dieser Nummer sind:

- a) *Gewirkte Kopfbedeckungen für Kleinkinder (Nr. 6505).*
- b) *Windeln für Kleinkinder (Nr. 9619).*
- c) *Zubehör, das in anderen Kapiteln der Nomenklatur genauer erfasst ist.*

6112. Trainingsanzüge, Skianzüge und Skiensembles, Badeanzüge und -hosen, gewirkt oder gestrickt

Diese Nummer umfasst:

- A) Trainingsanzüge, bestehend aus zwei Teilen, gewirkt oder gestrickt, ungefütert, manchmal auf der Innenseite geraut, deren allgemeines Aussehen und Stoffbeschaffenheit erkennen lassen, dass sie dazu bestimmt sind, ausschliesslich oder vorwiegend bei der Ausübung eines Sports getragen zu werden.

Trainingsanzüge setzen sich aus zwei Kleidungsstücken zusammen:

- Ein Kleidungsstück zum Bedecken des Oberkörpers bis zur Taille oder leicht darunter, mit langen Ärmeln, mit Gummizug, Borte, Reissverschluss oder anderen verengenden Teilen am Handgelenk. Solche verengenden Abschlüsse befinden sich im Allgemeinen auch am unteren Abschluss des Kleidungsstückes. Wenn es auf der Vorderseite eine durchgehende oder nicht durchgehende Öffnung hat, ist es im Allgemeinen durch einen Reissverschluss schliessbar. Es kann auch mit einer Kapuze, einem Kragen oder mit Taschen ausgestattet sein.
- Ein zweites Kleidungsstück bestehend aus einer langen Hose, eng anliegend oder weit, auch mit Taschen, an der Taille mit Gummizug, Kordel oder anderer verengender Vorrichtung, jedoch ohne Taillenöffnung und somit ohne Knopfverschluss oder sonstigem Verschluss. Diese Hose kann jedoch im unteren Teil mit einem Gummizug, einer Borte, einem Reissverschluss oder einem anderen verengenden Abschluss, der im Allgemeinen bis zum Fussknöchel reicht, versehen sein. Die Hose kann auch einen Steg aufweisen.

- B) Skianzüge und Skiensembles sind Bekleidung und Bekleidungszusammenstellungen, die aufgrund ihres allgemeinen Aussehens und ihrer Beschaffenheit als vorwiegend zum Tragen beim Skisport (Alpinski- oder Skilanglauf) bestimmt erkennbar sind. Sie bestehen aus:

- 1) entweder einem "Skianzug" (Overall), d.h. einem einteiligen Kleidungsstück zum Bedecken des Ober- und Unterkörpers; ausser den Ärmeln und eines Kragens kann der Skianzug Taschen oder Fussstege aufweisen;
- 2) oder einem "Skiensemble", d.h. einer Zusammenstellung, die sich aus zwei oder drei Kleidungsstücken zusammensetzt, für den Einzelverkauf aufgemacht ist und folgende Teile umfasst:

- ein einziges Kleidungsstück in der Art eines Anoraks, Blousons oder ähnlichen Artikels, mit Reissverschluss ausgestattet, allenfalls auch mit einem Gilet ergänzt;
- eine einzige lange Hose, auch über die Taille hinaufgehend, eine einzige Kniebundhose oder eine einzige Latzhose.

Das "Skiensemble" kann auch aus einem Skianzug der vorstehend unter 1) beschriebenen Art und einer Art gepolsterter, ärmelloser Jacke, die über dem Anzug getragen wird, bestehen.

Alle Einzelteile eines "Skiensembles" müssen aus einem Stoff von gleicher Struktur, gleichem Stil, gleicher oder unterschiedlicher Farbe und gleicher Zusammensetzung sein; sie müssen auch von gleicher oder übereinstimmender Grösse sein (siehe Anmerkung 7 zu diesem Kapitel).

- C) Badeanzüge (einschliesslich zweiteilige) und Badehosen, gewirkt oder gestrickt, auch gummielastisch.

Schweizerische Erläuterungen

Für die Unterscheidung von weiten (nicht hauteng anliegenden) Shorts der Nrn. 6103/04 bzw. 6203/04, Badehosen der Nrn. 6112 bzw. 6212 und Unterhosen („Boxershorts“) der Nummern 6107/6108 bzw. 6207/6208 wird auf die Schweizerische Erläuterungen zur Nr. 6103 verwiesen.

6113. Bekleidung aus gewirkten oder gestrickten Stoffen der Nrn. 5903, 5906 oder 5907

Diese Nummer umfasst die Gesamtheit der Bekleidungen aus gewirkten oder gestrickten Stoffen der Nr. 5903, 5906 oder 5907, für Personen männlichen oder weiblichen Geschlechts, ausgenommen Bekleidung für Kleinkinder der Nr. 6111.

Als Waren dieser Nummer sind zu nennen: Regenmäntel, Ölzeug, Taucheranzüge, Strahlenschutzanzüge ohne Beatmungsapparate.

Bekleidung, für die sowohl die Nr. 6113 als auch andere Nummern dieses Kapitels, ausgenommen die Nr. 6111, in Betracht kommen, gehört zu Nr. 6113 (siehe Anmerkung 8 zu diesem Kapitel).

Hierher gehören ferner nicht:

- a) *Bekleidung, die aus Spinnstoffzeugnissen der Nr. 5811 hergestellt ist (im Allgemeinen Nrn. 6101 oder 6102 - siehe Unternummern-Erläuterung am Schluss der Erläuterungen zu "Allgemeines" dieses Kapitel);*
- b) *Gewirkte oder gestrickte Handschuhe, Halbhandschuhe (Handschuhe ohne Fingerspitzen) und Fausthandschuhe (Nr. 6116); anderes gewirktes oder gestricktes Bekleidungszubehör (Nr. 6117).*

6114. Andere Bekleidung, gewirkt oder gestrickt

Diese Nummer umfasst Bekleidung für Personen männlichen oder weiblichen Geschlechts, gewirkt oder gestrickt, die in den vorstehenden Nummern dieses Kapitels nicht genauer genannt ist.

Hierher gehören:

- 1) Arbeitsmäntel und -blusen, Schürzen, Arbeitsanzüge (Überkleider) und andere Schutzkleidung, für Mechaniker, Industriearbeiter, Chirurgen usw.;
- 2) Soutanen, Messgewänder, liturgische Gewänder, Chorhemden, Chorröcke und andere Oberkleidung für kirchliche oder priesterliche Zwecke;

- 3) Talare und Roben für Rechtsanwälte, Amtspersonen, Professoren und andere Bekleidung der gleichen Art;
- 4) Spezialbekleidung, wie z.B. solche für Flieger, auch mit elektrischen Widerständen heizbar;
- 5) Spezialbekleidung, auch mit eingearbeiteten Schutzelementen wie Schutzplatten oder Polsterungen in den Bereichen von Ellbogen, Knie oder Leiste, zur Ausübung gewisser Sportarten oder zum Tanzen, wie Fechtkleidung, Jockeykleidung, Ballettröckchen und -leibchen für Tänzerinnen oder Turnerinnen. *Allerdings sind Schutzausrüstungen für Spiel oder Sport, wie Masken und Brustschilder für den Fechtsport, Eishockeyhosen, etc. von dieser Nummer ausgenommen (Nr. 9506).*

6115. Strumpfhosen, Strümpfe, Kniestrümpfe, Socken und andere Strumpfwaren, einschliesslich Strumpfhosen, Strümpfe und Kniestrümpfe mit degressiver Kompression (z.B. Krampfaderstrümpfe), gewirkt oder gestrickt

Diese Nummer umfasst die nachstehenden gewirkten oder gestrickten Waren, ohne dass ein Unterschied zwischen solchen für Frauen oder Mädchen und solchen für Männer oder Knaben gemacht wird:

- 1) Strumpfhosen, die dazu bestimmt sind, einerseits den Fuss und das Bein (Strumpf) und andererseits den Körper bis zur Taille (Hose) zu bedecken, einschliesslich solcher ohne Fuss;
- 2) Strümpfe, Kniestrümpfe, Socken und Söckchen;
- 3) Unterziehstrümpfe, die unter den Strümpfen als Kälteschutz getragen werden;
- 4) Strumpfhosen, Strümpfe und Kniestrümpfe mit degressiver Kompression (z.B. Krampfaderstrümpfe);
- 5) Strumpfschoner, das sind Waren, die in den Schuhen über den Strümpfen als Schutz gegen Reibung oder Abnutzung getragen werden, meistens in Form von Sohlen, deren Rand rundum leicht umgebogen ist, oder in Form von Fussspitzen;
- 6) Fussbekleidung ohne angeklebte, angenähte oder anders am Oberteil befestigte oder angebrachte Laufsohlen, andere als solche für Kleinkinder.

Hierher gehören auch unfertige Strümpfe, Unterziehstrümpfe, Socken usw., gewirkt oder gestrickt, sofern sie die wesentlichen Merkmale der fertigen Ware aufweisen.

Hierher gehören nicht:

- a) *Fussbekleidung ohne angeklebte, angenähte oder anders am Oberteil befestigte oder angebrachte Laufsohlen, für Kleinkinder (Nr. 6111);*
- b) *Strümpfe, Socken und ähnliche Waren, andere als gewirkte oder gestrickte (im Allgemeinen Nr. 6217);*
- c) *Schuhe oder Pantoffeln, gewirkt oder gestrickt, mit angeklebten, angenähten oder anders am Oberteil befestigten oder angebrachten Laufsohlen (Kapitel 64);*
- d) *Leggings, einschliesslich fusslose Sportstrümpfe, auch mit Steg (Nr. 6406).*

6115.10 Im Sinne dieser Unternummer, versteht man unter der Bezeichnung „Strumpfhosen, Strümpfe und Kniestrümpfe mit degressiver Kompression“ Artikel, bei denen die Kompression am Knöchel am höchsten ist und sich aufwärts in Richtung des Beines reduziert, so dass der Blutfluss im Bein nicht gehindert wird.

6116. Handschuhe, Halbhandschuhe (Handschuhe ohne Fingerspitzen) und Fausthandschuhe, gewirkt oder gestrickt

Diese Nummer umfasst alle gewirkten oder gestrickten Handschuhe, ohne dass ein Unterschied zwischen solchen für Frauen oder Mädchen und solchen für Männer oder Knaben gemacht wird. Es handelt sich hier ebenso um Fingerhandschuhe als auch um Fausthandschuhe, bei denen höchstens der Daumen ausgearbeitet ist, und um Halb-Handschuhe ohne Fingerspitzen. Die Handschuhe können kurz sein und nur bis zum Handgelenk rei-

chen oder halblang oder lang sein, so dass sie den Unterarm und manchmal auch einen Teil des Oberarms bedecken.

Hierher gehören auch unfertige gewirkte oder gestrickte Handschuhe, sofern sie die wesentlichen Merkmale der fertigen Ware aufweisen.

Hierher gehören nicht:

- a) *Handschuhe, Halbhandschuhe (Handschuhe ohne Fingerspitzen) und Fausthandschuhe gewirkt oder gestrickt, mit Pelz oder künstlichem Pelzwerk gefüttert oder mit äusseren Teilen aus Pelz oder künstlichem Pelzwerk, wenn diese Teile über den Umfang eines einfachen Besatzes hinausgehen (Nrn. 4303 oder 4304);*
- b) *Handschuhe, Halbhandschuhe und Fausthandschuhe, für Kleinkinder (Nr. 6111);*
- c) *Handschuhe aus Spinnstoffen, andere als gewirkte oder gestrickte (Nr. 6216);*
- d) *Handschuhe (Fausthandschuhe) zum Frottieren und Waschhandschuhe (Nr. 6302).*

Schweizerische Erläuterungen

6116.10 In diese Unternummer gehören auch Handschuhe, die flächenmässig nur unwesentlich (flächenmässig nicht vorherrschend) mit Kunststoff oder Kautschuk imprägniert, bestrichen oder überzogen sind.

6117. Anderes konfektioniertes Bekleidungszubehör, gewirkt oder gestrickt; Teile von Bekleidung oder von Bekleidungszubehör, gewirkt oder gestrickt

Diese Nummer umfasst konfektioniertes Bekleidungszubehör, gewirkt oder gestrickt, das in anderen Nummern dieses Kapitels oder der übrigen Nomenklatur weder genannt noch inbegriffen ist; hierher gehören auch Teile von Bekleidung oder von Bekleidungszubehör, gewirkt oder gestrickt (ausgenommen Teile von Waren der Nr. 6212).

Hierher gehören insbesondere:

- 1) Schals, Umschlagtücher, Halstücher, Kragenschoner, Kopftücher, Schleier und ähnliche Waren;
- 2) Krawatten, Papillons (Fliegen) und Halstuchkrawatten;
- 3) Schweissblätter, Schulterpolster und andere Polster für Schneiderarbeiten;
- 4) Gürtel, Leibriemen und Schulterriemen, auch elastisch; das Vorhandensein von Schnallen, Verschlüssen oder anderen Garnituren oder Zubehör, auch aus Edelmetall oder die Verbindung mit echten Perlen, Zuchtperlen, Edelsteinen, Schmucksteinen, synthetischen oder rekonstituierten Steinen, ist ohne Einfluss auf die Einreihung;
- 5) Muffe, auch mit äusseren Teilen aus Pelz, sofern diese nicht über den Umfang eines einfachen Besatzes hinausgehen;
- 6) Schutzärmel;
- 7) Knieschützer, andere als solche für die Sportausübung der Nr. 9506;
- 8) Etiketten, Abzeichen, Wappen, Ziffern, Initialen, Sterne usw., ausgenommen Waren, die nur zugeschnitten sind (Nr. 5807) oder gestickte Motive der Nr. 5810;
- 9) getrennt zur Abfertigung gestellte auswechselbare Futter für Regen- oder andere Mäntel usw.;
- 10) Taschen, Ärmel, Kragen, Vaternörder (Halskragen), Halskrausen, Bluseneinsätze, Putzwaren aller Art (Schleifen, Rüschen, Rosetten usw.), Hemdeinsätze, Jabots, Manschetten, Passen und ähnliche Waren;
- 11) Taschentücher und Ziertaschentücher.
- 12) Stirnbänder (Kopfbänder) zum Schutz gegen Kälte, zum Zurückhalten der Haare etc.

Hierher gehören nicht:

- a) *Bekleidungszubehör für Kleinkinder, gewirkt oder gestrickt (Nr. 6111);*

- b) Waren der Nr. 6212 und Teile davon;
- c) Gürtel für berufliche Zwecke (z.B. für Holzfäller, Elektriker, Flieger oder Fallschirmspringer) und Rosetten, andere als solche für Bekleidung (Nr. 6307);
- d) Kopfbedeckungen, gewirkt oder gestrickt, der Nr. 6505, und Zubehör für Kopfbedeckungen, gewirkt oder gestrickt, der Nr. 6507;
- e) Garnituren aus Federn (Nr. 6701);
- f) künstliches Blattwerk, künstliche Blumen und Früchte im Sinne der Nr. 6702;
- g) Haken, Klammern und Druckknöpfe, aus unedlen Metallen, in Abständen auf gewirktem oder gestricktem Band befestigt (je nach Beschaffenheit Nrn. 6001, 6002, 6003, 8308 oder 9606);
- h) Reissverschlüsse (Nr. 9607).

Kapitel 62

Bekleidung und Bekleidungszubehör, weder gewirkt noch gestrickt

Allgemeines

In dieses Kapitel gehören Bekleidung und Bekleidungszubehör sowie Teile davon (d.h. Waren, die zum Bekleiden von Männern, Frauen oder Kindern bestimmt sind, sowie Zubehör zum Verschönern oder Vervollständigen der genannten Waren), die aus beliebigen textilen Flächenerzeugnissen der Kapitel 50 bis 55, 58 und 59 oder aus Filz oder aus Vliesstoffen konfektioniert sind. Als Ausnahme gehören zu Nr. 6212 auch Waren zu Bekleidungszwecken, die aus gewirkten oder gestrickten Stoffen konfektioniert sind.

Waren dieses Kapitels können Teile oder Zubehör aufweisen, z.B. aus gewirkten oder gestrickten Stoffen, Kunststoff, Leder, Pelz, Metall oder Federn. Sofern diese Teile jedoch über den Umfang von einfachen Besätzen hinausgehen, sind diese Bekleidungen und Bekleidungszubehöre in Übereinstimmung mit den besonderen Anmerkungen zu den Kapiteln (siehe insbesondere Anmerkung 4 zu Kapitel 43 betreffend das Vorhandensein von Pelz und die Anmerkung 2b) zu Kapitel 67 betreffend Teile aus Federn) oder, wenn solche Anmerkungen fehlen, nach den Allgemeinen Auslegungsvorschriften einzureihen.

Waren mit elektrischer Heizvorrichtung bleiben in diesem Kapitel eingereiht.

In Anwendung der Bestimmungen der Anmerkung 9 zu diesem Kapitel gelten Bekleidungen, die auf der Vorderseite eine Öffnung aufweisen, deren zwei Teile sich links über rechts schliessen oder übereinanderlegen, als Bekleidung für Männer oder Knaben. Wenn sich die besagte Öffnung rechts über links schliesst oder übereinanderlegt, gelten diese Kleidungsstücke als Bekleidung für Frauen oder Mädchen.

Diese Bestimmungen gelten nicht in dem Fall, wo der Schnitt eines Kleidungsstückes eindeutig anzeigt, dass es für das eine oder das andere Geschlecht bestimmt ist. Bekleidung, die nicht als Männer- oder Knabenkleidung oder als Frauen- oder Mädchenkleidung erkennbar ist, wird als Bekleidung für Frauen oder Mädchen eingereiht.

Nach den Bestimmungen der Anmerkung 14 zu Abschnitt XI sind Bekleidungen, die zu verschiedenen Nummern gehören, unter ihrer entsprechenden Nummer einzureihen, auch wenn sie als Warenzusammenstellungen für den Einzelverkauf aufgemacht sind. Dies gilt jedoch nicht für Bekleidungen, die als Zusammenstellungen aufgemacht und namentlich im Wortlaut einer Nummer genannt sind (z.B. Kostüme (Tailleurs), Pyjama, Badeanzüge). Bei Anwendung der Anmerkung 14 zu Abschnitt XI ist zu beachten, dass unter dem Begriff "Bekleidungen aus Spinnstoffen" nur Bekleidungen der Nrn. 6201 bis 6211 zu verstehen sind.

Zu diesem Kapitel gehören auch unfertige oder unvollständige Waren der hier beschriebenen Art, einschliesslich der abgepasst hergestellten Gewebe zum Herstellen solcher Waren. Das gleiche gilt für abgepasst hergestellte gewirkte oder gestrickte Stoffe zum Herstellen von Waren oder Teilen von Waren der Nr. 6212. Diese Gewebe und Stoffe gehören zu den gleichen Nummern wie die fertigen Waren, vorausgesetzt, dass sie die wesentlichen Merkmale der fertigen Ware aufweisen. Teile von Bekleidung oder von Bekleidungszubehör, andere als gewirkte oder gestrickte (andere als solche der Nr. 6212), gehören jedoch zu Nr. 6217.

Hierher gehören ebenfalls nicht:

- a) *Bekleidung und Bekleidungszubehör, aus Kunststoff (Nr. 3926), aus Kautschuk (Nr. 4015), aus Leder (Nr. 4203) oder aus Asbest (Nr. 6812);*
- b) *Abschnitte von Geweben, die gewisse Konfektionsarbeiten (wie Säume oder Halsabschnitte) aufweisen und zum Herstellen von Bekleidung bestimmt sind, jedoch noch nicht genügend fertiggestellt, um als Bekleidung oder Teile von Bekleidung erkennbar zu sein (Nr. 6307);*

- c) Altwaren der Nr. 6309;
d) Puppenbekleidung (Nr. 9503).

Einreihung von Waren, die aus Spinnstofferzeugnissen am Stück der Nr. 5811 hergestellt sind

Waren aus Spinnstofferzeugnissen am Stück der Nr. 5811 sind den Unternummern dieses Kapitels gemäss den Bestimmungen der Unternummern-Anmerkung 2 zu Abschnitt XI zuzuweisen. Für die Einreihung ist das Spinnstoffmaterial der Aussenseite massgebend. So ist z.B. ein gepolsterter Anorak für Männer, dessen Spinnstoffaussenseite aus 60% Baumwolle und 40% Polyester besteht, unter die Nr. 6201.30 einzureihen. Es ist zu bemerken, dass selbst wenn die Aussenseite für sich selbst betrachtet zu den Nrn. 5903, 5906 oder 5907 gehört, das Kleidungsstück nicht unter die Nr. 6210 eingereiht wird.

Schweizerische Erläuterungen

Gepolsterte, gesteppte Bekleidung mit kunststoffbeschichtetem Aussengewebe

Es kommen im Allgemeinen drei verschiedene Verfahren zur Herstellung von gepolsterter, gesteppter Bekleidung zur Anwendung:

Herstellungsart	Erkennungsmerkmale	Einreihung
- Herstellen der Zuschnitte aus bereits gesteppten, mehrlagigen Erzeugnissen am Stück der Nr. 5811 - Zusammennähen der Zuschnitte zu Bekleidung	- Steppstichreihen genau parallel - Konfektionsnähte über Steppnähten	Nicht 6210, selbst wenn die gewebte Aussenlage für sich betrachtet der Nr. 5903 zuzuweisen wäre (vgl. auch vorstehende HS-Erläuterungen)
- Konfektionsgerechtes Zuschneiden der (noch unversteppten) verschiedenen Lagen. - Versteppen - Zusammennähen der Zuschnitte zu Bekleidung (Zu keinem Zeitpunkt des Prozesses liegt ein Erzeugnis der Nr. 5811 am Stück vor)	- Steppstichreihen auch anders als parallel - Wenn Stichreihen parallel: oftmals Unregelmässigkeiten - Konfektionsnähte über Steppnähten	6210, sofern es sich bei der Aussenlage um ein gewebtes Erzeugnis der Nr. 5903 handelt. (Vorbehältlich der Anmerkung 5 b) zu diesem Kapitel)
- Konfektionieren (inkl. Zusammennähen der Zuschnitte) - mit anschliessendem Step-pen (Zu keinem Zeitpunkt des Prozesses liegt ein Erzeugnis der Nr. 5811 am Stück vor)	- Steppstichreihen auch anders als parallel - Steppnähte über Konfektionsnähten	

Unterscheidung Männer-/Knabenbekleidung / Frauen-/Mädchenbekleidung

Die Unterscheidung zwischen Männer- und Knabenkleidung einerseits und Frauen- oder Mädchenkleidung andererseits ist in Anmerkung 9 zu diesem Kapitel und in den vorstehenden Erläuterungen geregelt. Die dementsprechenden Schweizerischen Erläuterungen zum Kapitel 61 gelten mutatis mutandis auch für dieses Kapitel.

6201. Mäntel, Cabans, ärmellose Umhänge (Capes), Anoraks, Blousons (Windjacken) und ähnliche Waren, für Männer oder Knaben, ausgenommen Waren der Nr. 6203

Die Erläuterungen zu Nr. 6101 für gleiche Waren aus gewirkten oder gestrickten Stoffen gelten mutatis mutandis für Waren dieser Nummer.

Hierher gehört jedoch nicht Bekleidung, die aus Erzeugnissen der Nrn. 5602, 5603, 5903, 5906 oder 5907 konfektioniert ist (Nr. 6210).

6202. Mäntel, Cabans, ärmellose Umhänge (Capes), Anoraks, Blousons (Windjacken) und ähnliche Waren, für Frauen oder Mädchen, ausgenommen Waren der Nr. 6204

Die Erläuterungen zu Nr. 6102 für gleiche Waren aus gewirkten oder gestrickten Stoffen gelten mutatis mutandis für Waren dieser Nummer.

Hierher gehört jedoch nicht Bekleidung, die aus Erzeugnissen der Nrn. 5602, 5603, 5903, 5906 oder 5907 konfektioniert ist (Nr. 6210).

6203. Anzüge, Ensembles, Vestons (Jacken, Kittel), lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und kurze Hosen (andere als Badehosen), für Männer oder Knaben

Die Erläuterungen zu Nr. 6103 für gleiche Waren aus gewirkten oder gestrickten Stoffen gelten mutatis mutandis für Waren dieser Nummer.

Hierher gehört jedoch nicht Bekleidung, die aus Erzeugnissen der Nrn. 5602, 5603, 5903, 5906 oder 5907 konfektioniert ist (Nr. 6210).

Schweizerische Erläuterungen

Für die Unterscheidung von weiten (nicht hauteng anliegenden) Shorts der Nrn. 6103/04 bzw. 6203/04, Badehosen der Nrn. 6112 bzw. 6212 und Unterhosen ("Boxershorts") der Nummern 6107/6108 bzw. 6207/6208 wird auf die Schweizerische Erläuterungen zur Nr. 6103 verwiesen.

6204. Kostüme (Tailleurs), Ensembles, Jacken, Kleider (Röcke), Jupes, Hosenjupes, lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und kurze Hosen (andere als Badehosen), für Frauen oder Mädchen

Die Erläuterungen zu Nr. 6104 für gleiche Waren aus gewirkten oder gestrickten Stoffen gelten mutatis mutandis für Waren dieser Nummer.

Hierher gehört jedoch nicht Bekleidung, die aus Erzeugnissen der Nrn. 5602, 5603, 5903, 5906 oder 5907 konfektioniert ist (Nr. 6210).

Schweizerische Erläuterungen

Für die Unterscheidung von weiten (nicht hauteng anliegenden) Shorts der Nrn. 6103/04 bzw. 6203/04, Badehosen der Nrn. 6112 bzw. 6212 und Unterhosen ("Boxershorts") der Nummern 6107/6108 bzw. 6207/6208 wird auf die Schweizerische Erläuterungen zur Nr. 6103 verwiesen.

6205. Hemden für Männer oder Knaben

Diese Nummer umfasst Hemden (gemäss Anmerkung 4 zu diesem Kapitel), andere als gewirkte oder gestrickte, für Männer oder Knaben, einschliesslich Hemden mit abnehmbarem Kragen, Abendhemden, Sporthemden und Freizeithemden, ausgenommen jedoch Nachthemden und Unterleibchen der Nr. 6207.

Ausgenommen von dieser Nummer sind Kleidungsstücke, die die Merkmale von Blousons und ähnlichen Waren der Nr. 6201 haben (diese besitzen im Allgemeinen das Bekleidungs- unterteil verengende Vorrichtungen) und Jacken der Nr. 6203 (diese sind im Allgemeinen mit Taschen unterhalb der Taille versehen). Kleidungsstücke ohne Ärmel gehören ebenfalls nicht hierher.

6206. Blusen und Hemdblusen, für Frauen oder Mädchen

Diese Nummer umfasst jene Gruppe von Frauen- oder Mädchenkleidung, andere als gewirkte oder gestrickte, welche die Blusen und Hemdblusen beinhaltet (gemäß Anmerkung 4 zu diesem Kapitel).

Nicht zu dieser Nummer gehören Kleidungsstücke, die unterhalb der Taille Taschen haben oder Abschlussborten oder andere Vorrichtungen zum Zusammenziehen des Bekleidungs- unterteils aufweisen.

Hierher gehören ferner nicht:

- a) *Unterleibchen (Nr. 6208);*
- b) *Bekleidung, die aus Erzeugnissen der Nrn. 5602, 5603, 5903, 5906 oder 5907 konfek- tioniert ist (Nr. 6210);*
- c) *Schutzbekleidung, die manchmal als "Blusen" bezeichnet wird, der Nr. 6211.*

6207. Unterleibchen, Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzüge (Pyjamas), Bademäntel, Hauskleider und ähnliche Waren, für Männer oder Knaben

Diese Nummer umfasst andere als gewirkte oder gestrickte Leibwäsche für Männer oder Knaben (Unterleibchen, Slips, andere Unterhosen und ähnliche Waren).

Hierher gehören ebenfalls Nachthemden, Schlafanzüge (Pyjamas) und Bademäntel (ein- schliesslich Strandmäntel), Hauskleider und ähnliche Waren, für Männer oder Knaben.

Waren dieser Art aus gewirkten oder gestrickten Stoffen gehören je nach Beschaffenheit zu den Nrn. 6107 oder 6109.

Schweizerische Erläuterungen

Für die Unterscheidung von weiten (nicht hauteng anliegenden) Shorts der Nrn. 6103/04 bzw. 6203/04, Badehosen der Nrn. 6112 bzw. 6212 und Unterhosen ("Boxershorts") der Nummern 6107/6108 bzw. 6207/6208 wird auf die Schweizerische Erläuterungen zur Nr. 6103 verwiesen.

6208. Unterleibchen und Unterhemden, Unterröcke, Halbunterröcke, Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzüge (Pyjamas), Negligés, Bademäntel, Hauskleider und ähnliche Waren, für Frauen oder Mädchen

Diese Nummer umfasst andere als gewirkte oder gestrickte Leibwäsche für Frauen oder Mädchen (Unterleibchen, Unterhemden, Unterröcke, Halbunterröcke, Slips und ähnliche Waren).

Hierher gehören ebenfalls Nachthemden, Schlafanzüge (Pyjamas), Negligés und Bademän- tel (einschliesslich Strandmäntel), Hauskleider und ähnliche Waren, für Frauen oder Mäd- chen.

Waren dieser Art aus gewirkten oder gestrickten Stoffen gehören je nach Beschaffenheit zu den Nrn. 6108 oder 6109.

Ausgenommen von dieser Nummer sind auch Büstenhalter, Hüftgürtel, Korsette und ähnli- che Waren (Nr. 6212).

Schweizerische Erläuterungen

Für die Unterscheidung von weiten (nicht hauteng anliegenden) Shorts der Nrn. 6103/04 bzw. 6203/04, Badehosen der Nrn. 6112 bzw. 6212 und Unterhosen ("Boxershorts") der Nummern 6107/6108 bzw. 6207/6208 wird auf die Schweizerische Erläuterungen zur Nr. 6103 verwiesen.

6209. Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder

Im Sinne der Anmerkung 5 a) zu diesem Kapitel umfasst die Bezeichnung "Bekleidung und Bekleidungszubehör für Kleinkinder" Waren für Kleinkinder mit einer Körpergrösse von nicht mehr als 86 cm.

Als Waren dieser Nummer sind zu nennen: Taufkleider, Strampelsäcke, Strampelhosen, Lätzchen, Handschuhe, Halbhandschuhe und Fausthandschuhe sowie Fussbekleidung, weder gewirkt noch gestrickt, ohne angeklebte, angenähte oder anders am Oberteil befestigte oder angebrachte Laufsohlen, für Kleinkinder.

Waren, für die sowohl die Nr. 6209 als auch andere Nummern dieses Kapitels in Betracht kommen, gehören zu Nr. 6209 (siehe Anmerkung 5 b) zu diesem Kapitel).

Ausgenommen von dieser Nummer sind:

- a) Kopfbedeckungen für Kleinkinder (Nr. 6505).*
- b) Windeln für Kleinkinder (Nr. 9619).*
- c) Zubehör, das in anderen Kapiteln der Nomenklatur genauer erfasst ist.*

6210. Bekleidung aus Erzeugnissen der Nrn. 5602, 5603, 5903, 5906 oder 5907

Diese Nummer umfasst, mit Ausnahme der Bekleidung für Kleinkinder der Nr. 6209, die Gesamtheit der Bekleidungen aus Filzen oder Vliesstoffen, auch imprägniert, bestrichen, überzogen oder geschichtet, oder aus Geweben (ausgenommen gewirkte oder gestrickte Stoffe) der Nrn. 5903, 5906 oder 5907, für Personen männlichen oder weiblichen Geschlechts.

Als Waren dieser Nummer sind zu nennen: Regenmäntel, Ölzeug, Taucheranzüge, Strahlenschutzanzüge ohne Beatmungsapparate.

Bekleidung, für die sowohl die Nr. 6210 als auch andere Nummern dieses Kapitels, ausgenommen die Nr. 6209, in Betracht kommen, gehört zu Nr. 6210 (siehe Anmerkung 6 zu diesem Kapitel).

Hierher gehören nicht:

- a) Bekleidung aus Papier, Zellstoffwatte oder Zellstoffvlies (Nr. 4818);*
- b) Bekleidung, die aus Spinnstoffserzeugnissen der Nr. 5811 hergestellt ist (im Allgemeinen Nrn. 6201 oder 6202); siehe Unternummern-Erläuterung am Schluss der Erläuterungen zu "Allgemeines" dieses Kapitels;*
- c) Bekleidungszubehör (z.B. Handschuhe, Halbhandschuhe (Handschuhe ohne Finger-spitzen) und Fausthandschuhe der Nr. 6216).*

6211. Trainingsanzüge, Skianzüge und Skiensembles, Badeanzüge und -hosen; andere Bekleidung

Die Erläuterungen zu Nr. 6112 für Trainingsanzüge, Skianzüge und Skiensembles, Badeanzüge und -hosen sowie die Erläuterungen zu Nr. 6114 für andere Bekleidung gelten mutatis mutandis für Waren dieser Nummer. Trainingsanzüge dieser Nummer können jedoch ein Futter aufweisen.

Im Unterschied zu Nr. 6114 umfasst die Nr. 6211 auch getrennt zur Abfertigung gestellte Gilets-Tailleur, weder gewirkt noch gestrickt.

Diese Nummer umfasst auch Gewebe am Stück, die in regelmässigen Abständen schusslose Stellen aufweisen, welche es erlauben, durch blosses Zerschneiden, ohne zusätzliche Bearbeitung, Lendentücher zu erhalten, sowie Lendentücher in einzelnen, so zerschnittenen Stücken.

Schweizerische Erläuterungen

Für die Unterscheidung von weiten (nicht hauteng anliegenden) Shorts der Nrn. 6103/04 bzw. 6203/04, Badehosen der Nrn. 6112 bzw. 6212 und Unterhosen ("Boxershorts") der Nummern 6107/6108 bzw. 6207/6208 wird auf die Schweizerische Erläuterungen zur Nr. 6103 verwiesen.

6212. Büstenhalter, Hüftgürtel, Korsette, Hosenträger, Strumpfhalter, Strumpfbänder und ähnliche Waren, und Teile davon, auch gewirkt oder gestrickt

Diese Nummer umfasst Waren, die dazu bestimmt sind, gewisse Teile des Körpers zu stützen oder Kleidungsstücke zu halten, sowie Teile davon. Diese Waren können aus Geweben aller Art, auch elastischen, oder aus gewirkten oder gestrickten Stoffen hergestellt sein.

Hierher gehören:

- 1) Büstenhalter, auch solche ohne Träger;
- 2) Hüftgürtel und Miederhöschen;
- 3) Corselets (Kombinationen von Hüftgürtel oder Miederhöschen und Büstenhalter);
- 4) Korsette und Korsettgürtel, die im Allgemeinen mit Stäben aus Fischbein, Kunststoff oder Metall ausgestattet sind, zum Schnüren oder Schliessen mit Haken;
- 5) Strumpfhaltergürtel, Hygienegürtel, Suspensorien, Hosenträger, Strumpfhalter, Strumpfbänder, Sockenhalter und Ärmelhalter;
- 6) Leibbinden für Männer, auch in Verbindung mit einem Slip;
- 7) Schwangerschaftsgürtel, Mutterschaftsgürtel und ähnliche Gürtel zur Verbesserung der Körperform oder Stützung des Körpers, sofern es sich nicht um medizinisch-chirurgische Gürtel der Nr. 9021 handelt (siehe entsprechende Erläuterungen).

Alle diese Waren können mit Bändern, Posamentierwaren, Tüllten oder Spitzen, mit Zutatzen aus Metall, Kautschuk usw. versehen sein.

Hierher gehören auch gewirkte oder gestrickte Waren und Teile davon, die unmittelbar durch Erhöhen oder Vermindern der Maschenzahl oder Maschengrösse abgepasst hergestellt und zum Konfektionieren von Waren dieser Nummer bestimmt sind, auch am Stück mit mehreren Einheiten.

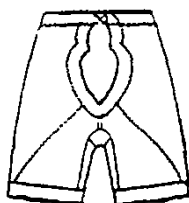
Hierher gehören ausserdem nicht Gürtel und Mieder, ganz aus Kautschuk (Nr. 4015).

Schweizerische Erläuterungen

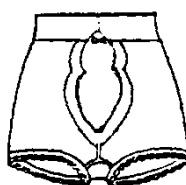
Im Gegensatz zu den Miederhosen der Nr. 6212 weisen die Slips der Nr. 6108 keine massgebenden Verstärkungen auf und haben aufgrund Ihres Materials und/oder Schnitts keine stützenden Funktionen im Sinne dieser Nummer.

Unterscheidung von Miederhöschen dieser Nummer und Slips der Nr. 6108:

Eindeutige Formen

6212

Klassische Miederhosen

6108

Tanga-/Minislips (auch mit hohen Anteilen an Elastomergarnen)

Mischformen



Hüftslip



Taillenslip

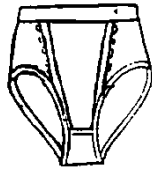
Taillen- und Hüftslips werden hier eingereiht, wenn sie folgende Merkmale aufweisen:

1. Beinausschnitte mit hohen Seitenteilen (8 cm und höher, gemessen vom Beinausschnitt bis zum oberen Rand, einschliesslich Bund)
2. Ohne die Formkraft beeinträchtigende Einsätze
3. Entweder mit folgenden Spinnstoffzusammensetzungen:

- aus Baumwolle mit einem Anteil an Elastomergarnen von 15 % oder mehr, oder
- aus synthetischen Spinnstoffen mit einem Anteil an Elastomergarnen von 10 % oder mehr, oder
- aus Baumwolle (nicht mehr als 50 %) und synthetischen Spinnstoffen mit einem Anteil an Elastomergarnen von 10 % oder mehr,

oder Konstruktionselemente aufweisend, welche die Stützfunktion eines Miederhöschens bewirken, z.B.:

- im Bauchbereich doppelt gearbeitet, sowie rechts und links davon aus Gewirken gefertigt, die nur in der vertikalen Richtung gut dehnbar sind
- mit Bauchpatten versehen und mit vom Bund bis zum Schritt in Längsrichtung eingesetzter Wirkspitze, deren Dehnbarkeit horizontal gesperrt ist und deren Seitennähte ggf. nach vorn verlegt sind (dadurch ebenfalls horizontal nicht dehnbar)



Miederhöschen mit Bauchpatte



Miederhöschen mit Bauchpatte und Wirkspitzeneinsatz, der horizontal nicht dehnbar ist.

4. mit oder ohne Schrittfutter

Elastomergarne sind in der Anmerkung 13 zum diesem Abschnitt definiert.

Tailen- oder Hüftslips, welche die vorstehenden Bedingungen nicht erfüllen, gehören zu Nr. 6108.

6213. Taschentücher und Ziertaschentücher

Diese Nummer umfasst im Wesentlichen Waren von quadratischer (oder annähernd quadratischer) Form, bei denen keine Seite mehr als 60 cm misst. Hierher gehören Taschentücher, Ziertaschentücher und, gemäss Anmerkung 8 zu diesem Kapitel, Waren der Nr. 6214 von der Art der quadratischen Halstücher. Diese letzteren werden im Allgemeinen als Kopftuch, Halstuch oder als Gürtelschmuck getragen. Die Ränder dieser verschiedenen Waren, die gerade oder festoniert sein können, sind gesäumt, gerollt, eingefasst oder mit meist angewebten Fransen versehen. Die Seitenlängen der Waren mit Fransen sind einschliesslich der Fransen zu messen.

Ziertaschentücher können auch ganz aus Spitzen bestehen.

Hierher gehören unter anderem Gewebestücke, die in regelmässigen Abständen nicht gebundene Fäden aufweisen und die dazu bestimmt sind, durch blosses Zerschneiden dieser Fäden Waren der vorstehend beschriebenen Art mit Fransen zu ergeben.

Zu dieser Nummer gehören auch Gewebe, die über das blosses Zuschneiden in die gewünschten Formen und Abmessungen hinausgehend mit Auszieharbeit versehen sind, die ihnen den Charakter von unfertigen Taschentüchern, Ziertaschentüchern oder diesen gleichzustellenden Waren (Halstücher oder Vierecktücher) verleiht.

Hierher gehören nicht:

- a) *Taschentücher aus Papier, Zellstoffwatte (oder Zellstoffvlies) (Nr. 4818);*
- b) *Vliesstoffe, lediglich rechteckig oder quadratisch zugeschnitten (Nr. 5603);*
- c) *nur quadratisch zugeschnittene, bestickte Gewebe, deren Ränder keine Fransen aufweisen und nicht eingefasst oder sonst befestigt sind (Nr. 5810);*
- d) *Taschentücher, Ziertaschentücher oder diesen gleichgestellte Waren (Halstücher oder Vierecktücher), bei denen wenigstens eine Seite mehr als 60 cm misst, sowie Halstücher, Schals usw. von anderer als quadratischer oder annähernd quadratischer Form (Nr. 6214).*

6214. Schals, Umschlagtücher, Halstücher, Kragenschoner, Kopftücher, Schleier und ähnliche Waren

Diese Nummer umfasst:

- 1) Schals, grössere Tücher, die die Schultern bedecken und häufig mit Fransen versehen sind;
- 2) Umschlagtücher, Halstücher, Kragenschoner und ähnliche Waren (z.B. Vierecktücher), Gewebeabschnitte von quadratischer oder länglich-rechteckiger Form, die gewöhnlich um den Hals oder um die Schultern getragen werden;

- 3) Mantillen, lange Umschlagtücher oder leichte Schals, meist aus Spitzen, die über den Kopf gelegt werden und auf die Schultern herabfallen;
- 4) Schleier und Hutschleier, die im Allgemeinen aus feinen, weitmaschigen Geweben, insbesondere aus Tüll oder Mousseline, bisweilen auch aus Spitzen hergestellt werden (Brautschleier, Schleier für Feierlichkeiten, Trauerschleier, Schleier für Ordensschwestern, Gesichtsschleier für Damenhüte usw.).

Die Ränder dieser verschiedenen Waren sind im Allgemeinen gesäumt, gerollt, eingefasst oder mit Fransen (vom Weben stammend oder nicht) versehen.

Zu dieser Nummer gehören unter anderem Gewebestücke, die in regelmässigen Abständen nicht gebundene Fäden aufweisen und die dazu bestimmt sind, durch blosses Zerschneiden dieser Fäden Waren der hier erfassten Art mit Fransen zu ergeben.

Hierher gehören nicht:

- a) *Vliesstoffe, lediglich quadratisch oder rechteckig zugeschnitten (Nr. 5603);*
- b) *nur quadratisch zugeschnittene, bestickte Gewebe, deren Ränder keine Fransen aufweisen und nicht eingefasst oder sonst befestigt sind (Nr. 5810);*
- c) *Schals, Umschlagtücher usw., gewirkt oder gestrickt (Nr. 6117);*
- d) *Halstücher (Vierecktücher), bei denen keine Seite mehr als 60 cm misst (Nr. 6213);*
- e) *Uniformschärpen (Ehren-, Ordensschärpen usw.) (Nr. 6217).*

6215. Krawatten, Papillons (Fliegen) und Halstuchkrawatten

Diese Nummer umfasst Krawatten beliebiger Form (auch auf Haltevorrichtungen aus Metall oder anderen Stoffen), wie Selbstbinder, Künstlerschleifen, Papillons (Fliegen), Halstuchkrawatten usw., der üblicherweise von Männern getragenen Art, einschliesslich Halsbinden (für Jäger, Uniformträger usw.).

Hierher gehören auch Gewebe, die mittels Schnittmuster zum Herstellen von Krawatten abgepasst zugeschnitten sind, jedoch nicht Gewebe, die schräg zum Fadenlauf einfach in Streifen geschnitten wurden.

Hierher gehören ferner nicht:

- a) *Krawatten, Papillons (Fliegen) und Halstuchkrawatten, gewirkt oder gestrickt (Nr. 6117);*
- b) *Beffchen, Jabots und ähnliche Waren der Nr. 6217.*

6216. Handschuhe, Halbhandschuhe (Handschuhe ohne Fingerspitzen) und Fausthandschuhe

Diese Nummer umfasst Handschuhe aus Spinnstoffwaren aller Art (auch aus Spitze), ausgenommen aus gewirkten oder gestrickten Stoffen.

Die Erläuterungen zu Nr. 6116 gelten mutatis mutandis für Waren dieser Nummer.

Zu dieser Nummer gehören auch Schutzhandschuhe.

Hierher gehören jedoch nicht:

- a) *Frottierhandschuhe aus Luffa, auch mit Gewebe gefüttert (Nr. 4602);*
- b) *Handschuhe aus Papier, Zellstoffwatte oder Zellstoffvlies (Nr. 4818).*

6217. Anderes konfektioniertes Bekleidungszubehör; Teile von Bekleidung oder von Bekleidungszubehör, andere als solche der Nr. 6212

Diese Nummer umfasst konfektioniertes Bekleidungszubehör, anderes als gewirktes oder gestricktes, das in anderen Nummern dieses Kapitels oder der übrigen Nomenklatur weder genannt noch inbegriffen ist. Hierher gehören auch Teile von Bekleidung oder von Bekleidungszubehör, weder gewirkt noch gestrickt, andere als solche der Nr. 6212.

Hierher gehören insbesondere:

- 1) Schweissblätter, im Allgemeinen aus kautschutierten oder mit einer Zwischenlage aus Kautschuk versehenen Geweben (Schweissblätter, ganz aus Kunststoff oder Kautschuk, gehören zu den Nrn. 3926 bzw. 4015);
- 2) Schulterpolster und andere Polster für Schneiderarbeiten, aus Watte, Rosshaar oder Reisspinnstoff, mit Gewebe überzogen, oder aus Filz (Schulterpolster aus nicht mit Gewebe überzogenem Zellkautschuk gehören zu Nr. 4015);
- 3) Gürtel, Leibriemen und Schulterriemen, auch elastisch; das Vorhandensein von Schnallen, Verschlüssen oder anderen Garnituren oder Zubehör, auch aus Edelmetall, oder die Verbindung mit echten Perlen, Edelsteinen, Schmucksteinen, synthetischen oder rekonstituierten Steinen, ist ohne Einfluss auf die Einreihung;
- 4) Muffe, auch mit äusseren Teilen aus Pelz, sofern diese nicht über den Umfang eines einfachen Besatzes hinausgehen;
- 5) Schutzärmel;
- 6) Matrosenkragen;
- 7) Epaulette, Schulterklappen und Armbinden;
- 8) Etiketten, Abzeichen, Wappen, Ziffern, Initialen, Sterne usw., ausgenommen Waren, die nur zugeschnitten sind (Nr. 5807) oder gestickte Motive der Nr. 5810;
- 9) Schulterschnüre, Besatzschnüre usw.;
- 10) getrennt zur Abfertigung gestellte auswechselbare Futter für Regen- oder andere Mäntel usw.;
- 11) Taschen, Ärmel, Kragen, Vatermörder (Halskragen), Halskrausen, Bluseneinsätze, Putzwaren aller Art (Schleifen, Rüschen, Rosetten usw.), Hemdeinsätze, Jabots (auch in Verbindung mit Kragen), Ärmelaufschläge, Manschetten und ähnliche Waren;
- 12) Socken und Söckchen (auch aus Spitzen) und Fussbekleidung ohne angeklebte, angenähte oder anders am Oberteil befestigte oder angebrachte Laufsohlen, andere als solche für Kleinkinder.

Waren am Stück gehören im Allgemeinen zu Kapitel 58; das gleiche gilt für Spitzen- oder Stickereimotive und gewisse Einzelgarnituren, wie Troddeln, Quasten usw.

Waren dieser Nummer bestehen häufig aus Spitze oder Stickerei. Sie gehören hierher ohne Rücksicht darauf, ob sie unmittelbar hergestellt oder aus Spitzen oder bestickten Geweben der Nrn. 5804 oder 5810 zusammengestellt worden sind.

Hierher gehören nicht:

- a) *Bekleidungszubehör für Kleinkinder (Nr. 6209);*
- b) *Gürtel für berufliche Zwecke (für Holzfäller, Elektriker, Flieger oder Fallschirmspringer usw.) und Rosetten, andere als solche für Bekleidung (Nr. 6307);*
- c) *Garnituren aus Federn (Nr. 6701);*
- d) *künstliches Blattwerk, künstliche Blumen und Früchte im Sinne der Nr. 6702;*
- e) *Haken, Klammern und Druckknöpfe, in Abständen auf einem Band befestigt (Nrn. 5806, 8308 oder 9606, je nach Beschaffenheit);*
- f) *Reissverschlüsse (Nr. 9607).*

Kapitel 64

Schuhe, Gamaschen und ähnliche Waren; Teile davon

Allgemeines

Abgesehen von einigen Ausnahmen (s. insbesondere die am Schluss dieser Erläuterungen zu "Allgemeines" aufgeführten Ausnahmen) umfasst dieses Kapitel in den Nrn. 6401 bis 6405 die verschiedensten Arten von Schuhen, einschliesslich Überschuhe, ohne Rücksicht auf Form, Grösse, Verwendungszweck, Herstellungsart und stoffliche Beschaffenheit.

Nicht als "Schuhe" im Sinne dieses Kapitels gelten Wegwerfartikel, die dazu hergerichtet sind, Füsse oder Schuhe zu bedecken, aus leichtem, wenig starkem Material (Papier, Kunststoffolie, usw.) gefertigt sind und keine angebrachten Sohlen aufweisen. Letztgenannte sind nach Material und Beschaffenheit einzureihen.

A) Die Schuhe reichen von fussfreien Sandalen, deren Oberteil nur aus Schnürsenkeln oder verstellbaren Bändern besteht, bis zu den Hochschaftstiefeln, deren Schäfte den Unterschenkel und den Oberschenkel bedecken und die manchmal Riemen oder andere Befestigungsvorrichtungen besitzen, mit denen der Schaft, um ihn besser zu halten, am Gürtel befestigt werden kann. Folgende Schuharten sind zu nennen:

- 1) Halbschuhe der üblichen Arten mit flachem oder hohem Absatz.
- 2) Schnürstiefel, Zugstiefel, Stiefeletten, Halbschäfte, Langschäfte und Hochschaftstiefel, die Schuhe mit hohem Schaft sind.
- 3) Sandalen (einschliesslich Sandaletten, fussfreie Sandalen und Opanken), Strandschuhe, Tennis- und Laufschuhe, Badeschuhe und andere Freizeitschuhe.
- 4) Sportschuhe, bei denen man einerseits die mit Dornen, Krampen, Klammern, Stollen oder ähnlichen Vorrichtungen versehenen Sportschuhe und andererseits die Schlitt- und Rollschuhe, Skischuhe, Snowboard-Schuhe, Schuhe für den Ringkampf, Schuhe für den Boxsport und Schuhe für den Radsport unterscheidet (s. Unternummern-Anmerkung 1 zu diesem Kapitel).

Zusammengesetzte Waren, bestehend aus Schuhen mit fest angebrachten Schlitt- oder Rollschuhen, gehören dagegen zu Nr. 9506.

- 5) Ballettschuhe.
 - 6) Hausschuhe (z.B. Pantoffeln).
 - 7) Schuhe, die in einem Stück gefertigt sind, insbesondere durch Formen von Kautschuk oder Kunststoff oder durch Schnitzen aus einem Holzblock.
 - 8) Andere Schuhe, speziell zum Schutz gegen Wasser, Öl, Fett, chemische Produkte oder Kälte konzipiert.
 - 9) Überschuhe, die über den Schuhen getragen werden und die in gewissen Fällen keine Absätze haben.
 - 10) Wegwerfschuhe, mit angebrachten Sohlen, die von der Beschaffenheit her im Allgemeinen nur einmal verwendet werden können.
- B) Die zu diesem Kapitel gehörenden Schuhe können aus beliebigen Stoffen (Kautschuk, Leder, Kunststoff, Holz, Kork, Spinnstoff (einschliesslich Filz und Vliesstoff), Pelz, Flechtstoff usw.) bestehen, ausgenommen aus Asbest; sie können auch Stoffe des Kapitels 71 in beliebigem Verhältnis enthalten.

Innerhalb dieses Kapitels gehören sie jedoch, je nach dem Material, aus dem die Laufsohle und der Oberteil bestehen, zu verschiedenen Nummern (Nrn. 6401 bis 6405).

- C) Als Laufsohle im Sinne der Nrn. 6401 bis 6405 ist der Teil des Schuhs zu verstehen (ausgenommen ein daran befestigter Absatz), der während des Tragens den Erdboden berührt. Für die Einreihung ist derjenige Stoff der Laufsohle massgebend, der beim Tragen und Berühren des Erdbodens flächenmässig vorherrscht. Zur Festlegung des für die Einreihung massgebenden Materials der Laufsohle sind daran befestigtes Zubehör oder daran befestigte Verstärkungen, die teilweise die Sohle bedecken ausser Betracht zu lassen (s. Anmerkung 4 b) zu diesem Kapitel). Dieses Zubehör oder diese Verstärkungen beinhalten Dornen, Stollen, Nägel, Sohlenschützer oder ähnliche Vorrichtungen (einschliesslich einer dünnen Lage Scherstaub (z.B. um ein Muster zu bilden) oder einer entfernbaren, auf die Laufsohlen aufgetragenen, aber nicht in sie eingelassenen Lage aus Spinnstoffen).

Bei Schuhen, die in einem einzigen Stück ohne angebrachte Sohlen gefertigt werden (z.B. Holzschuhen), ist keine vorher hergestellte Sohle vorhanden; diese Schuhe werden dennoch nach dem Material des unteren Teils eingereiht.

- D) Für die Einreihung der Schuhe in die Nummern dieses Kapitels ist ausserdem die stoffliche Beschaffenheit des Oberteils zu berücksichtigen. Als Oberteil gelten die über der Sohle angebrachten Schuhteile (eigentlicher Schuh und Schaft). Allerdings wird für gewisse Schuhe mit einer Sohle aus geformtem Kunststoff und gewisse Schuhe von der Art der Indianer-Mokassins ein einziges und gleiches Materialstück für die Herstellung der Sohle und eines Teils oder des ganzen Oberteils verwendet. Dies erlaubt nicht mehr, Laufsohle und Oberteil auf einfache Weise auseinander zu halten. In diesem Fall wird der Schuhteil als Oberteil betrachtet, der die Seiten und den oberen Teil des Fusses bedeckt. Die Grösse des Oberteils ist, je nach Art des Schuhs, der vom Fuss über das ganze Knie bis zum Oberschenkel reichen (Fischerstiefel) oder auch nur aus einem Riemchen oder Haltebändchen (z.B. fussfreie Sandalen oder Opanken) bestehen kann, sehr unterschiedlich.

Sofern der Oberteil aus verschiedenen Stoffen besteht, ist für die Einreihung der auf der Aussenseite flächenmässig vorherrschende Stoff massgebend, wobei Zubehör und Besätze wie Knöchelschützer, Randeinfassungen aller Art (zum Schutz oder zur Verzierung), andere Verzierungen (z.B. Quasten, Pompons, Borten), Schnallen, Knöpfe, Ösen, Schnürsenkel oder Reissverschlüsse die Einreihung nicht beeinflussen. Die stoffliche Beschaffenheit eines allfällig vorhandenen Futters hat keinen Einfluss auf die Einreihung.

- E) Im weiteren ist festzuhalten, dass im Sinne dieses Kapitels die Begriffe Kautschuk und Kunststoff ebenfalls Gewebe und andere Träger aus Spinnstoffen umfassen, die eine von blossen Auge wahrnehmbare Aussenschicht aus Kautschuk oder Kunststoff aufweisen. Allfällige Änderungen der Farbe, die durch diese Behandlungen zur Erlangung dieser Aussenschicht hervorgerufen wurden, bleiben dabei ausser Betracht.
- F) Unter Vorbehalt der Bestimmungen des vorstehenden Alinea E) bezieht sich die in diesem Kapitel aufgeführte Bezeichnung "Spinnstoffe" auf Fasern, Garne, Gewebe, Stoffe, Filze, Vliesstoffe, Bindfäden, Seile und Seilerwaren der Kapitel 50 bis 60.
- G) Im Sinne dieses Kapitels bezieht sich der Ausdruck Leder auf Erzeugnisse der Nrn. 4107 und 4112 bis 4114.
- H) Als Schuhe (und nicht als Schuhteile) gelten Unterteile von Stiefeln oder anderen Schuhen, bestehend aus einem unfertigen oder unvollständigen Oberteil mit befestigter Laufsohle, den Knöchel nicht bedeckend, der durch einfaches Ausstatten des oberen Randes mit einer Borte und durch Anbringen einer Verschlussvorrichtung fertig gestellt werden kann.

Zu diesem Kapitel gehören ebenfalls nicht:

- a) *Fussbekleidung aus Spinnstoffen, ohne durch Kleben, Nähen oder anderweitig am Oberteil angebrachte oder befestigte Laufsohle (Abschnitt XI).*

- b) *Schuhe mit wahrnehmbaren Gebrauchsspuren, unverpackt oder in Ballen, Säcken oder ähnlichen Verpackungen (Nr. 6309).*
- c) *Schuhe aus Asbest (Nr. 6812).*
- d) *Orthopädische Schuhe (Nr. 9021).*
- e) *Schuhe, die die Merkmale von Spielzeug aufweisen und Schuhe mit fest angebrachten Schlitt- oder Rollschuhen; Schienbeinschützer und andere Schutzvorrichtungen, die bei der Sportausübung verwendet werden (Kapitel 95).*

6401. Wasserdichte Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder Kunststoff, bei denen der Oberteil weder mit der Laufsohle durch Nähen, Nieten, Nageln, Schrauben, Stecken oder ähnliche Verfahren zusammengefügt ist noch aus verschiedenen, durch die gleichen Verfahren zusammengesetzten Teilen besteht

Diese Nummer umfasst wasserdichte Schuhe, deren Laufsohle und Oberteil (s. Alinea C) und D) der Erläuterungen zu "Allgemeines") aus Kautschuk (der Begriff Kautschuk ist im Sinne der Anmerkung 1 zu Kapitel 40 zu verstehen), aus Kunststoff oder auch aus Gewebe oder anderen Trägern aus Spinnstoffen, die auf der Aussenseite mit einer von bloßem Auge wahrnehmbaren Kautschuk- oder Kunststoffschicht versehen sind (s. Anmerkung 3a) zu diesem Kapitel), bestehen, sofern der Oberteil weder durch die im Wortlaut dieser Nummer genannten Verfahren mit der Sohle zusammengefügt noch aus verschiedenen, durch die gleichen Verfahren zusammengesetzten Teile hergestellt worden ist.

Schuhe dieser Nummer dienen zum Schutz gegen Wasser oder andere Flüssigkeiten und umfassen insbesondere gewisse Überschuhe und gewisse Skischuhe.

Für die Einreihung ist es unerheblich, ob die Laufsohle und der Oberteil aus einem oder aus verschiedenen der vorstehend genannten Stoffe bestehen (z.B. Laufsohle aus Kautschuk und Oberteil aus Gewebe, die eine von bloßem Auge wahrnehmbare Aussenschicht aus Kunststoff aufweisen. Allfällige Änderungen der Farbe, die durch diese Behandlungen hervorgerufen wurden, bleiben dabei ausser Betracht).

Als Schuhe dieser Nummer sind unter anderen jene zu erwähnen, die durch eines der nachstehend beschriebenen Verfahren hergestellt werden:

1) Formpressen

Bei diesem Verfahren wird ein Kern, gegebenenfalls überzogen mit einem Spinnstoff-Strumpf, der zur Bildung des Schuhfutters bestimmt ist, entweder mit kalibrierten, unfertigen Schuhformen oder mit Granulaten in eine Form gelegt.

Die so gefüllte Form wird geschlossen und zwischen die Platten einer Presse gelegt, die auf eine hohe Temperatur gebracht werden.

Unter dieser Wärmeeinwirkung erreichen die unfertigen Schuhformen oder Granulate einen gewissen Viskositätsgrad und füllen die zwischen dem Kern und den Formwänden bestehenden Zwischenräume, wobei das überflüssige Material durch Abzuglöcher entweicht. Das in den Formen vorhandene Material wird vulkanisiert (Kautschuk) oder plastifiziert (Poly(vinylchlorid)).

Nach einer gewissen Zeit ist die Formgebung beendet und der Artikel kann der Form entnommen werden, wobei der Kern aus dem Schuh entfernt wird.

2) Spritzgiessen

Dieses Verfahren ist ähnlich dem Formpressen mit dem Unterschied, dass anstatt die Form mit unfertigen Schuhformen oder Granulaten zu füllen, eine Mischung auf der Grundlage von Kautschuk oder Poly(vinylchlorid) zum Einsatz gelangt, die vorgängig zum Erreichen des nötigen Viskositätsgrades aufgeheizt wird, damit sie unter Druck in die Form gespritzt werden kann.

3) "Moulage par embouage"

Bei diesem Verfahren wird Poly(vinylchlorid)- oder Polystyrol-Masse in eine Form gespritzt, um eine vollständige Schicht zu formen, die sich plastifiziert, wobei das überflüssige Material durch Abzuglöcher entweicht.

4) sog. "Rotational casting"-Verfahren

Dieses Verfahren ist vergleichbar mit dem "Moulage par embouage", mit der Ausnahme, dass man die Masse, um die Schicht zu formen, in einer geschlossenen Form drehen lässt.

5) sog. "Dip-moulding"-Verfahren

Bei diesem Verfahren wird eine vorher aufgeheizte Form in die Masse getaucht (ein industriell wenig angewendetes Verfahren).

6) Zusammensetzen durch Vulkanisation

Bei diesem Verfahren wird der Rohstoff (im Allgemeinen Kautschuk oder ein thermoplastischer Stoff) mit Schwefelpulver vermischt und zu einer Platte zusammengepresst. Diese wird zugeschnitten (manchmal auch kalandriert), um die Form der verschiedenen Teile der Laufsohle und des Oberteils (z.B. eigentlicher Schuh, Quartier, Fersenkappe, Vorderkappe) zu erhalten. Diese Teile werden leicht erwärmt, um sie klebrig zu machen, und dann an eine Form geheftet, die der Schuhform entspricht. Der so zusammengesetzte Schuh wird anschliessend an die Form gepresst, damit die verschiedenen Teile aneinander haften bleiben, und das Ganze hierauf vulkanisiert. Die mit diesem Verfahren hergestellten Schuhe sind im Handel unter der Bezeichnung "built-up footwear" bekannt.

7) Kleben und Vulkanisieren

Dieses Verfahren gelangt zum Formen und Vulkanisieren, in einem Arbeitsgang, einer Laufsohle und eines Absatzes aus Kautschuk an einen vorgängig zusammengesetzten Oberteil zur Anwendung. Die Sohle wird mit dem Klebstoff, der sich während der Vulkanisation verdichtet, fest mit dem Oberteil verbunden.

8) Hochfrequenzschweissen

Dieses Verfahren besteht darin, Stoffe durch Hitze und Druck ohne Klebstoff zu vereinigen.

9) Kleben

Bei diesem Verfahren werden die vorher geformten oder aus einer Platte zugeschnittenen Sohlen mit Hilfe eines die Verbindung zwischen Laufsohle und Oberteil sichernden Produktes nach einer Trocknungszeit unter Druckeinwirkung mit dem Oberteil fest verbunden. Der Druck kann allenfalls auch unter einer gewissen Wärmeeinwirkung erfolgen, wobei der für die Sohle verwendete Stoff jedoch bereits vor der Verbindung mit dem Oberteil in seinem endgültigen Zustand ist und durch diesen Arbeitsvorgang keine Veränderung der physikalischen Eigenschaften erfährt.

6402. Andere Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder Kunststoff

Diese Nummer umfasst Schuhe, andere als solche der Nr. 6401, mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder Kunststoff.

Für die Einreihung ist es unerheblich, ob die Laufsohle und der Oberteil aus einem oder aus verschiedenen der vorstehend genannten Stoffe bestehen (z.B. Laufsohle aus Kautschuk und Oberteil aus Gewebe, die eine von blossen Auge wahrnehmbare Aussen-

schicht aus Kunststoff aufweisen. Allfällige Änderungen der Farbe, die durch diese Behandlungen hervorgerufen wurden, bleiben dabei ausser Betracht.)

Von den zu dieser Nummer gehörenden Schuhen sind zu nennen:

- a) Skischuhe, bestehend aus mehreren geformten Teilen, die mit Hilfe von Nieten oder ähnlichen Vorrichtungen miteinander verbunden sind.
- b) Pantinen (Sabots), ohne Quartier oder Fersenkappe, mit einem aus einem Stück bestehenden Oberteil, der gewöhnlich mit Nieten an der Sohle befestigt ist.
- c) Pantoffeln oder Hausschuhe, ohne Quartier oder Fersenkappe, mit einem aus einem Stück hergestellten oder mit einem anders als durch Nähen zusammengesetzten Oberteil, der durch Nähen an der Sohle befestigt ist.
- d) Sandalen, mit über den Rist verlaufenden Riemen und einer Fersenkappe oder einem Absatzband, die durch irgendein Verfahren an der Sohle befestigt sind.
- e) "Tong"-Sandalen, mit durch Löcher in der Sohle geführten Zapfen, durch welche die Riemchen an der Sohle befestigt sind.
- f) Nicht wasserdichte Schuhe, aus einem Stück geformt (z.B. Badesandalen).

6403. Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder oder rekonstituiertem Leder und Oberteil aus Leder

Diese Nummer umfasst Schuhe mit Oberteil (s. Alinea D) der Erläuterungen zu "Allgemeines" dieses Kapitels) aus Leder und Laufsohle (s. Alinea C) der Erläuterungen zu "Allgemeines" dieses Kapitels) aus:

- 1) Kautschuk (der Begriff Kautschuk ist im Sinne der Anmerkung 1 zu Kapitel 40 zu verstehen).
- 2) Kunststoff.
- 3) Gewebe oder andere Träger aus Spinnstoffen, die eine von blossem Auge wahrnehmbare Aussenschicht aus Kautschuk oder Kunststoff aufweisen. Allfällige Änderungen der Farbe, die durch diese Behandlungen hervorgerufen wurden, bleiben dabei ausser Betracht. (siehe Anmerkung 3 a) zu diesem Kapitel und Alinea E), "Allgemeines" zu diesem Kapitel).
- 4) Leder (siehe Anmerkung 3 b) zu diesem Kapitel).
- 5) Rekonstituiertes Leder (entsprechend der Anmerkung 3 zu Kapitel 41 sind hier unter rekonstituiertem Leder nur die auf der Grundlage von Leder oder Lederfasern bestehenden Erzeugnisse dieser Art zu verstehen).

6404. Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder oder rekonstituiertem Leder und Oberteil aus Spinnstoffen

Diese Nummer umfasst Schuhe mit Oberteil (s. Alinea D) der Erläuterungen zu "Allgemeines" dieses Kapitels) aus Spinnstoffen und Laufsohle (s. Alinea C) der Erläuterungen zu "Allgemeines" dieses Kapitels) aus den gleichen Stoffen wie die Schuhe der Nr. 6403 (s. Erläuterungen zu dieser Nummer).

6405. Andere Schuhe

Unter Vorbehalt der Bestimmungen der Anmerkungen 1 und 4 zu diesem Kapitel, umfasst diese Nummer alle Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus einem Stoff oder einer Kombination von Stoffen, die in den vorangehenden Nummern dieses Kapitels nicht genannt sind.

Von den hier eingereichten Schuhen sind zu nennen, solche:

- 1) mit Laufsohlen aus Kautschuk oder Kunststoff und Oberteil aus anderen Stoffen als Kautschuk, Kunststoff, Leder oder Spinnstoffen;
- 2) mit Laufsohlen aus Leder oder rekonstituiertem Leder und Oberteil aus anderen Stoffen als Leder oder Spinnstoffen;
- 3) mit Laufsohlen aus Holz, Kork, Bindfäden (Schnüren) oder Seilen, Pappe, Pelzfell, Gewebe, Filz, Vliesstoff, Linoleum, Raphia, Stroh, Luffa usw. Der Oberteil dieser Schuhe kann aus jedem beliebigen Stoff bestehen.

Zu dieser Nummer gehören nicht Zusammensetzungen von Schuhteilen, die noch keine Schuhe sind oder noch nicht den wesentlichen Charakter von Schuhen, wie sie in den Nummern 6401 bis 6405 beschrieben sind, aufweisen (z.B. die einen Oberteil bildenden, auch auf der Brandsohle befestigt).

6406. Schuhteile (einschliesslich Schuhoberteile, auch an anderen Sohlen als Laufsohlen befestigt); herausnehmbare Einlegesohlen, Fersenstücke und ähnliche herausnehmbare Waren; Gamaschen, Leggings und ähnliche Waren, sowie Teile davon

I. Schuhteile (einschliesslich Schuhoberteile, auch an anderen Sohlen als Laufsohlen befestigt); herausnehmbare Einlegesohlen, Fersenstücke und ähnliche herausnehmbare Waren

Diese Nummer umfasst:

A) Die verschiedenen Schuhteile aus beliebigen Stoffen, ausgenommen aus Asbest.

Die Schuhteile können, je nach Schuhart, für deren Herstellung sie bestimmt sind, verschieden sein. Von diesen sind zu nennen:

- 1) Oberteil (eingeschlossen die zugeschnittenen Lederstücke zur Herstellung von Schuhen, welche annähernd die Form eines Oberteiles aufweisen), Hinterkappen, Vorderkappen, Quartiere, Schäfte, Futter und Riemchen (z.B. für Pantinen (Sabots)), die alle Teile des Schuhoberteils sind.
- 2) Innere Hinter- oder Vorderkappen, Teile, von denen der eine zwischen das Quartier und dessen Futter und der andere zwischen das Vorderblatt und dessen Futter eingesetzt werden, und die dazu dienen, den Hinter- und Vorderteilen der Schuhe Steifheit und Festigkeit zu geben.
- 3) Brandsohlen, Zwischensohlen und Laufsohlen, einschliesslich Halbsohlen und Sohlenflecke, sowie Sauberkeits- Auskleidungen (insbesondere Deckbrandsohlen bzw. Futtersohlen und Ferseneinlagen), die von der Innenseite des Schuhs aus auf die Brandsohle geklebt werden.
- 4) Das Schuhgelenk und die Schuhgelenkteile, im Allgemeinen aus Holz, Leder, Faserplatten oder aus Kunststoff, die in den Schuhboden eingebaut werden und dem Schuh seine Wölbung geben.
- 5) Die verschiedenen Absatzarten (aus Holz, Kautschuk usw.), einschliesslich der Absätze zum Aufnageln, Aufschrauben (z.B. auswechselbare Absätze) oder Aufkleben, und Absatzteile, z.B. der Absatzfleck, der das Abschlussstück gewisser Absätze bildet.
- 6) Stollen, Nägel usw. für Sportschuhe.
- 7) Zusammensetzungen von Schuhteilen, die noch keine Schuhe sind oder noch nicht den wesentlichen Charakter von Schuhen, wie sie in den Nrn. 6401 bis 6405 beschrieben sind, aufweisen (z.B. solche, die einen Oberteil bilden, selbst wenn sie auf der Brandsohle befestigt sind).

B) Die nachstehend genannten herausnehmbaren Waren, die in das Schuhinnere eingelegt werden, aus beliebigen Stoffen (mit Ausnahme von Asbest): Einlegesohlen, Fer-

senschoner (sie werden zwischen Ferse und Schuh getragen, um die Reibung zu verringern; Ferseneinlagen oder Fersenpolster (gewöhnlich aus Zellkautschuk und nur die Stelle abdeckend, an der die Ferse aufsitzt).

II. Gamaschen, Leggings und ähnliche Waren, sowie Teile davon

Die unter dieser Nummer erfassten Waren sind so beschaffen, dass sie einen mehr oder weniger grossen Teil des Beines bedecken; manche können auch den Knöchel und den Rist umhüllen und mit einem Steg versehen sein, umhüllen aber, im Gegensatz zu Strümpfen, Socken usw., nicht den Fuss.

Diese Artikel gehören ohne Rücksicht auf die stoffliche Beschaffenheit hierher (Leder, Gewebe, Filz, gewirkte oder gestrickte Stoffe usw.), ausgenommen Asbest.

Bei diesen Artikeln handelt es sich um Gamaschen, Halbgamaschen, Leggings und andere Arten von Beinschützern.

Als ähnliche Waren sind zu nennen die Wadengamaschen (einschliesslich Wadenbinden), die sogenannten Stutzen, Trachtenstrümpfe usw., ohne Fussteil und mit oder ohne Steg.

Diese Nummer umfasst ebenfalls die erkennbaren Teile von Gamaschen, Leggings, Wadengamaschen und ähnlichen Waren.

Hierher gehören nicht:

- a) *Genähte Randstreifen von unbestimmter Länge aus Leder oder rekonstituiertem Leder (Nr. 4205), aus Kunststoff (Kapitel 39) oder aus Kautschuk (Kapitel 40).*
- b) *Knieschützer und Knöchelschützer (wie solche, die aus einem elastischen Gewebe bestehen und nur zum Stützen oder Stärken von schwachen Gelenken bestimmt sind). Diese Waren sind nach stofflicher Beschaffenheit einzureihen.*
- c) *Gamaschen- und Strumpfhosen für Kleinkinder (Kapitel 61 oder 62).*
- d) *Schuhteile und Schuhzubehör aus Asbest (Nr. 6812).*
- e) *Spezial-Fusseinlagen, die zum Stützen des Fussgewölbes dienen, massgerecht gefertigt und orthopädische Apparate (Nr. 9021).*
- f) *Beinschienen, Schienbeinschoner, Knieschoner und andere Schutzartikel für alle Sportarten (Nr. 9506).*
- g) *Ausstattungsstücke und Zubehör, wie Stifte, Ösen, Haken, Schnallen, Sohlenschützer, Tressen, Pompons, Schnürbänder, die zu ihren entsprechenden Nummern gehören, sowie Knöpfe, Druckknöpfe und dergleichen (Nr. 9606) und Reissverschlüsse (Nr. 9607).*

Schweizerische Erläuterungen

6406.9000 Als herausnehmbare Einlegesohlen im Sinne dieser Unternummer gelten auch auswechselbare Halbsohlen und Fersenstücke (Talonettes).

Kapitel 65

Kopfbedeckungen und Teile davon

Allgemeines

Vorbehältlich der nachstehend aufgeführten Ausnahmen gehören zu diesem Kapitel Hutwaren, von den Hutstumpen bis zu den fertigen Hüten, aus Stoffen aller Art und ohne Rücksicht auf den Gebrauch, zu dem sie bestimmt sind (Stadt, Theater, Verkleidung, Schutz usw.).

Dieses Kapitel umfasst ebenfalls Haarnetze aus Stoffen aller Art sowie gewisse bei der Herstellung von Hüten oder anderen Kopfbedeckungen verwendete Waren.

Hüte und andere Kopfbedeckungen können mit Aufputz aller Art, auch aus Stoffen des Kapitels 71, ausgestattet sein.

Hierher gehören nicht:

- a) *Waren für Tiere (Nr. 4201);*
- b) *Schals, Umschlagtücher, Kopftücher, Schleier und dergleichen (Nrn. 6117 oder 6214);*
- c) *Hüte, die wahrnehmbare Gebrauchsspuren aufweisen und lose oder in Ballen, Säcken oder ähnlichen Aufmachungen gestellt werden (Nr. 6309);*
- d) *Perücken und ähnliche Waren (Nr. 6704);*
- e) *Kopfbedeckungen aus Asbest (Nr. 6812);*
- f) *Kopfbedeckungen, die den Charakter von Spielzeug haben, wie z. B. Puppenhüte und Karnevalsartikeln (Kapitel 95);*
- g) *Getrennt gestellte Ausstattungen aus Stoffen aller Art (Schnallen, Verschlüsse, Knöpfe, Abzeichen, künstliche Blumen, Federn usw.), die nach Beschaffenheit einzureihen sind.*

6501. Hutstumpen, weder geformt noch mit Randbearbeitung, Hutplatten, Manchons (Zylinder) auch aufgeschnitten, aus Filz, zum Herstellen von Hüten

A) Hutstumpen, weder geformt noch mit Randbearbeitung, aus Filz

Die zum Herstellen von Hutstumpen aus Filz am meisten verwendeten Rohstoffe sind Kaninchenhaare, Hasenhaare, Haare der Bismarckratte, Nutria- oder Biberhaare (für Hutstumpen aus sogenanntem Haarfilz) und Wolle, Vikunjahaar und dergleichen oder Kamel- oder Dromedarhaar (für Hutstumpen aus sogenanntem Wollfilz). Diese Rohstoffe können gemischt verwendet werden (z.B. Woll-Haarfilz). Manchmal werden diesen Rohstoffen auch synthetische oder künstliche Fasern beigemischt.

Diese entsprechend vorbereiteten Rohstoffe werden gleichmässig auf eine konische Form (Konus) aufgebracht, entweder durch Ansaugen in sogenannten Fachmaschinen (bei der Herstellung von Hutstumpen aus sogenanntem Haarfilz) oder durch Aufwickeln auf einen Doppelkonus nach vorhergehendem Kardieren (bei der Herstellung von Hutstumpen aus sogenanntem Wollfilz). Nach Besprühen mit Heisswasser oder Behandeln mit Wasserdampf wird die Haar- oder Wollschicht, die eine konische Form hat, von dem Konus abgenommen. In dieser ersten Bearbeitungsform hat das Material (das als Hutfach bezeichnet wird) nur einen geringen Zusammenhalt und bildet gewöhnlich nicht Gegenstand des internationalen Handels. Das Hutfach wird dann einer ganzen Reihe weiterer Bearbeitungen unterworfen (Trocknen, Verdichten des Filzgefüges, Quetschen, Walken), die den Zweck haben, das Verfilzen der Haare herbeizuführen und dem Hutfach die gewünschte Festigkeit zu geben. Der so hergestellte Hutstumpen hat annähernd die Form eines Kegels.

Hutstumpen, bei denen lediglich die Spitze abgerundet worden ist, bleiben hier erfasst. Das gleiche gilt für Hutstumpen, deren Ränder gestreckt, aber noch nicht ge-

formt worden sind und bei denen sich daher eine Unterscheidung zwischen Kopf und Rand anzudeuten beginnt; die auf diese Art bearbeiteten Hutstumpen unterscheiden sich von den geformten Hutstumpen vor allem dadurch, dass, wenn man sie aufrecht auf einen Tisch stellt, ihre Ränder einen Kegelstumpf bilden und nicht tischflach aufliegen (bezüglich eingehenderer Ausführungen über die Formung siehe die Erläuterungen zu Nr. 6505). Gewisse Hutstumpen dieser Art werden zuweilen Capelines genannt, allerdings ist zu bemerken, dass auch Hutstumpen, die geformt sind und zu Nr. 6505 gehören, so bezeichnet werden.

Bearbeitungen wie Bimsen, Färben und Appretieren bleiben ohne Einfluss auf die Einreihung der vorstehend beschriebenen Hutstumpen.

Sogenannte Filz-Chemises, d.h. Hutstumpen von der vorstehend beschriebenen Art, die jedoch sehr dünn sind und die dazu dienen, auf starren Gestellen angebracht zu werden, gehören ebenfalls unter diese Nummer.

B) Hierher gehören ausserdem:

- 1) Hutplatten (kreisflächenförmig) aus Filz zum Herstellen von Hüten, die aus sehr weit offenen Hutstumpen bestehen, die zu einer Scheibe flachgezogen werden, deren Durchmesser ungefähr 60 cm beträgt. Diese Filzscheiben sind oft in Stücke geschnitten und dann zusammengenäht, um die Form eines Hutes oder einer Mütze zu erhalten. Filze dieser Art werden alsdann insbesondere zum Herstellen von Armee- oder anderen Uniformmützen gebraucht.
- 2) Manchons (Zylinder) aus Filz zum Herstellen von Hüten (im Allgemeinen aus Haarfilz), die wie die Hutstumpen, aber nicht auf einem Kegel, sondern auf einer zylindrischen Form hergestellt werden: sie haben einen Umfang von ungefähr 1 Meter und eine Höhe von 40 - 50 cm. Sie können auch der Höhe nach aufgeschnitten sein und die Form eines Rechtecks haben. Diese Rechtecke werden in Stücke geschnitten, um als Garnitur oder zum Zusammennähen in Form eines Hutes oder einer Mütze verwendet zu werden. Manchons werden im Allgemeinen von den Modistinnen verwendet.

6502. Hutstumpen oder Hutrohlinge, geflochten oder durch Verbindung von Streifen hergestellt, aus Stoffen aller Art, weder geformt noch mit Randbearbeitung noch ausgestattet

Diese Nummer umfasst Hutstumpen, sofern sie weder geformt noch mit Randbearbeitung versehen noch ausgestattet sind, deren Herstellung erfolgt:

- 1) Unmittelbar durch Flechten von Stoffen aller Art. Die gebräuchlichsten Flechtstoffe sind Stroh, Binsen, Raphia, Sisal, Papierstreifen, Holzspan sowie Streifen und dergleichen aus Kunststoff. Es gibt verschiedene Flechtverfahren, wobei ein besonderes davon darin besteht, dass man eine gewisse Anzahl von Flechtelementen von einem Punkt aus, der die Spitze des Hutstumpens wird, auseinanderlaufen lässt. Diese Flechtelemente werden mit einem vom Mittelpunkt aus in Spiralen verlaufenden Halm oder Streifen verflochten. In der Masse, in der man sich vom Mittelpunkt entfernt, werden weitere strahlenförmig verlaufende Flechtelemente hinzugefügt und mit dem in Spiralen laufenden Flechtelement verflochten.

oder

- 2) Gemäss Anmerkung 2 zu diesem Kapitel durch Verbinden von vorher hergestellten Streifen (im Allgemeinen mit einer Breite von weniger als 5 cm), gleich welcher Art diese Streifen sind oder aus welchen Stoffen sie bestehen (Streifen aus Spinnstoffen - einschliesslich Monofile -, geflochten oder gewebt, geflochtene oder andere Streifen aus Filz oder Kunststoff usw.). Das gebräuchlichste Herstellungsverfahren dieser Art Hutstumpen besteht darin, dass der Streifen von einem Punkt aus, der zur Spitze des Hutstumpens wird, in Spiralen gelegt wird und seine Kanten in der Masse, wie man die Spirale legt, miteinander verbunden werden. Dieses Verbinden geschieht im Allgemeinen durch gewöhnliches Nähen (Hutstumpen aus zusammengenähten Streifen) oder durch Fädeln (Remaillieren), dabei werden die Kanten der aneinander liegenden

Windungen durch einen Faden, der abwechselnd innerhalb der gegeneinander liegenden Kanten verläuft und bei Durchsicht zu erkennen ist, miteinander verzahnt (Hutstumpen aus gefädelten (remaillierten) Flechtstreifen).

Im Gegensatz zu Waren der Nr. 6501 haben die Hutstumpen dieser Nummer durch die Art, wie sie hergestellt oder wie die Streifen geflochten oder verbunden sind, meist eine Abgrenzung zwischen Kopf und Rand; diese Abgrenzung kann sehr ausgeprägt sein, so dass Kopf und Rand bereits in einem fast rechten Winkel zueinanderstehen. Diese Hutstumpen werden zudem manchmal, so wie sie sind, als Kopfbedeckungen am Strand, auf dem Lande usw. getragen, sie gehören aber hierher, da sie weder geformt noch mit Randbearbeitung versehen noch ausgestattet sind.

Die vorstehend beschriebenen Hutstumpen mit sehr ausgeprägtem Kopf und Rand, die jedoch nicht geformt worden sind, dürfen nicht mit den geformten Hutstumpen der Nr. 6504 verwechselt werden. Letztere haben durch das Formen eine ovale, der menschlichen Kopfform entsprechende Öffnung erhalten (im Einzelnen wird auf die Erläuterungen zu Nr. 6504 verwiesen).

Bleichen, Färben, Beschneiden der Enden oder Einnadeln der Flechtelemente bleiben ohne Einfluss auf die Einreihung dieser Hutstumpen. Das gleiche gilt für das zusätzliche Verfahren, welches darin besteht, dass man dem Hutstumpen seine ursprüngliche Form (mit runder Öffnung) wiedergibt, die er während des Färbens oder Bleichens verloren hatte.

Zu Nr. 6504 gehören ebenfalls ungeformte Hutstumpen (geflochten oder aus miteinander verbundenen Streifen hergestellt), die mit Bändern, Innenfutter oder in anderer Weise ausgestattet sind.

6504. Hüte und andere Kopfbedeckungen, geflochten oder durch Verbindung von Streifen hergestellt, aus Stoffen aller Art, auch ausgestattet

Diese Nummer umfasst hauptsächlich Hüte und andere Kopfbedeckungen, die aus Hutstumpen der Nr. 6502 durch die üblichen aufeinanderfolgenden Arbeitsgänge des Formens, der Randbearbeitung und des Ausstattens hergestellt worden sind.

Durch das Formen erhält der Hutstumpen die Hutform. Das Formen besteht im Normalfall hauptsächlich darin, dass der Hutkopf geformt wird, indem man dem Hutkopf die ovale Form des menschlichen Kopfes gibt und seine Öffnung auf die gewünschte Kopfweite bringt und gleichzeitig den Rand des Hutes herausarbeitet, wobei man den Übergang vom Hutkopf zum Hutrand endgültig ausprägt. Dieser Vorgang erfolgt durch Pressen oder Bügeln über einer Form, meist werden die Hutstumpen vorher mit Gelatine, Gummi oder anderen Stoffen gesteift.

Die Randbearbeitung besteht darin, dass dem Rand des Hutes das gewünschte Profil gegeben wird (vorne herunter und hinten aufgeschlagener Rand, rundherum aufgeschlagener Rand usw.).

Die geformten und gegebenenfalls randbearbeiteten Hutstumpen dürfen daher nicht mit den Hutstumpen verwechselt werden, die nicht geformt und nicht ausgestattet sind und die zu Nr. 6502 gehören, auch wenn sie in diesem Zustand als Kopfbedeckungen (am Strand, auf dem Lande usw.) getragen werden können.

Nach dem Formen und gegebenenfalls der Randbearbeitung können die Hüte noch Fertigungsarbeiten (Bestreichen mit einem Lack usw.) unterzogen und ausgestattet (mit Innenfutter, Schweissleder, Hutband, Kinnband, Garnierungen wie künstliche Blumen, Früchte oder Blätter, Hutnadeln, Federn usw.) werden.

Ausser den vorstehend beschriebenen Waren umfasst diese Nummer:

- 1) Hüte und andere Kopfbedeckungen verschiedenster Formen, die von Modistinnen aus Hutstumpen der Nr. 6502 hergestellt werden, ohne dass sie geformt oder randbearbeitet sind.
- 2) Hüte und andere Kopfbedeckungen, die unmittelbar durch Verbinden von Streifen aus Stoffen aller Art hergestellt sind (andere als durch spiralförmige Vereinigung hergestellte und in diesem Zustand zum Tragen als Hut geeignete Hutstumpen der Nr. 6502).
- 3) Lediglich geformte oder randbearbeitete, aber nicht ausgestattete Hutstumpen der Nr. 6502 sowie nicht geformte, nicht randbearbeitete, dagegen aber ausgestattete (mit einem Band, einer Hutkordel usw.) Hutstumpen.

6505. Hüte und andere Kopfbedeckungen, gewirkt oder gestrickt oder aus Stücken (ausgenommen Streifen) von Spitzen, Filz oder anderen Spinnstoffzeugnissen hergestellt, auch ausgestattet; Haarnetze aus Stoffen aller Art, auch ausgestattet

Diese Nummer umfasst Hüte und andere Kopfbedeckungen, die gewirkt oder gestrickt sind (auch gewalkt), oder solche, die aus Spitzen, Filz oder anderen Spinnstoffwaren am Stück konfektioniert sind, auch gewachst, geölt, kautschutiert oder in anderer Weise bestrichen.

In diese Nummer gehören auch durch Nähen hergestellte Formen (Hutstumpen), sowie Hüte und andere Kopfbedeckungen aus Filz, einschliesslich der aus Hutstumpen oder Hutplatten (Filzscheiben) der Nr. 6501 hergestellten geformten oder mit Randbearbeitung versehenen Hutstumpen aus Filz. Jedoch gehören aus Streifen oder Geflechten hergestellte Waren zu Nr. 6504.

Diese Waren bleiben hier erfasst, ohne Rücksicht darauf, ob sie ausgestattet sind oder nicht.

Von den wie oben angegeben hergestellten Hüten und anderen Kopfbedeckungen, sind zu nennen:

- 1) Hüte, ohne Rücksicht darauf, ob sie als Ausstattung Bänder, Hutnadeln, Schnallen, künstliche Blumen, Früchte oder Blätter, Federn, Pailletten oder anderes Zubehör, gleichgültig welcher Art oder aus welchem Stoff, aufweisen.
Jedoch gehören Hüte, die aus zusammengefüigten Federn oder künstlichen Blumen bestehen, zu Nr. 6506.
- 2) Baskenmützen, schirmlose Mützen, Käppchen und dergleichen (für Kinder, Skifahrer usw.); diese Waren sind im Allgemeinen gewirkt oder gestrickt, zuweilen sehr stark gewalkt (z.B. Baskenmützen).
- 3) Gewisse orientalische Kopfbedeckungen (Fez, Chéchias und dergleichen). Diese Kopfbedeckungen sind im Allgemeinen gewirkt oder gestrickt und zuweilen sehr stark gewalkt.
- 4) Mützen, einschliesslich Uniformmützen, Käppis und dergleichen, mit Schirm.
- 5) Kopfbedeckungen für die verschiedenen Berufe (Barette der Richter, Anwälte, Professoren usw.); Barette und Mitren, für Geistliche usw.
- 6) Kopfbedeckungen aus Gewebe, Spitze, Tüll usw., wie Mützen für Köche, Hauben für Nonnen, Hauben für Bräute und Erstkommunikantinnen, Häubchen für Krankenschwestern, Serviererinnen und dergleichen, die eindeutig den Charakter von Kopfbedeckungen haben.
- 7) Helme aus Kork, Holunder- oder Aloemark und dergleichen, mit Gewebe überzogen.
- 8) Kopfbedeckungen für Seeleute (Südwester), aus geölten Geweben.
- 9) Kapuzen.

Jedoch sind Kapuzen, die zusammen mit den Kleidungsstücken, für die sie bestimmt sind, gestellt werden, wie die letzteren einzureihen.

10) Zylinder und Klapphüte.

Diese Nummer umfasst ebenfalls Haarnetze aus Stoffen aller Art, im Allgemeinen aus Netzstoff, Tüll, gewirkten oder gestrickten Stoffen oder aus Menschenhaaren.

6506. Andere Hüte und Kopfbedeckungen, auch ausgestattet

Diese Nummer umfasst alle Hüte und Kopfbedeckungen, die weder in den vorstehenden Nummern dieses Kapitels noch in den Kapiteln 63, 68 oder 95 erfasst sind. Hierher gehören insbesondere Sicherheitskopfbedeckungen (z.B. solche für Sportzwecke, Soldaten, Feuerwehrleute, Motorradfahrer, Bergleute oder Bauarbeiter), auch mit Schutzpolstern oder in gewissen Fällen mit Mikrofonen oder Kopfhörern ausgestattet.

Hierher gehören ebenfalls:

- 1) Kopfbedeckungen aus Kautschuk oder Kunststoff: Bademützen, Kapuzen usw.;
- 2) Kopfbedeckungen aus Leder oder rekonstituiertem Leder;
- 3) Kopfbedeckungen aus Pelzfellen oder künstlichem Pelzwerk;
- 4) Kopfbedeckungen aus Federn oder künstlichen Blumen;
- 5) Kopfbedeckungen aus Metall.

6507. Bänder zur Innenausrüstung, Innenfutter, Bezüge, Gestelle, Schirme und Kinnbänder, für Kopfbedeckungen

Diese Nummer umfasst nur die nachstehend aufgeführten Waren:

- 1) Bänder zur Innenausrüstung von Kopfbedeckungen. Es sind dies auf bestimmte Länge geschnittene Schutzbänder, die im Innern des Hutkopfes befestigt werden. Sie sind gewöhnlich aus Leder, können aber auch aus rekonstituiertem Leder, gewachsen oder bestrichenen Geweben usw. bestehen. Diese Bänder gehören hierher, gleichgültig, ob sie unfertig, d.h. lediglich auf Länge geschnitten, oder fertig, d.h. mit befestigtem Rand, gesäumt usw. sind; sie können Angaben wie Fabrik-Marken, Grösse usw. aufweisen.
- 2) Innenfutter, d.h. die Futter, die ganz oder teilweise (Innenfutterböden) das Innere des Hutkopfes auskleiden und die im Allgemeinen aus Gewebe und manchmal aus Filz, Kunststoff, Leder usw. bestehen. Sie weisen oft Aufschriften oder Fabrik-Marken auf.
Es ist zu beachten, dass Etiketten nicht unter diese Nummer gehören.
- 3) Bezüge, Artikel, die gewöhnlich aus Gewebe oder Kunststoff hergestellt sind.
- 4) Gestelle, starre Gebilde, die das Skelett des Hutes darstellen und z.B. aus einer Zusammensetzung umspinnener Metalldrähte (mit Spinnstoffen oder anderen Stoffen), aus geformter und stark gesteifter Leinwand, aus Pappe, Papiermaché, Kork oder Holundermark hergestellt werden.
- 5) Federgestelle für Klapphüte.
- 6) Schirme, die dazu bestimmt sind, an Kopfbedeckungen (Käppis, Mützen usw.) befestigt zu werden; Schirme (Blendschirme), die nur mit einem Stirnband versehen sind, werden nach stofflicher Beschaffenheit eingereiht. Schirme, die mit einem Haarnetz oder einem Kopfschutz verbunden sind, werden wie Hüte und Kopfbedeckungen eingereiht.
- 7) Kinnbänder. Das sind Bänder oder schmale Geflechte aus Geweben, Leder, Kunststoff usw., die einen dekorativen Charakter aufweisen oder zum Festhalten der Kopfbedeckungen bestimmt sind. Diese Waren gehören nur dann hierher, wenn sie gebrauchsfertig sind. Sie haben oft Schiebeschlaufen oder Schnallen, die es ermöglichen, sie auf die erforderliche Länge zu bringen.